



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº 19957.005573/2020-19

Reg. Col. 2252/21

Acusado: Paulo Cesar de Souza e Silva
Assunto: Apuração de *insider trading*, em infração ao art. 155, §1º, da Lei nº 6.404/1976 c/c art. 13, *caput*, da Instrução CVM nº 358/2002.
Diretora Relatora: Flávia Perlingeiro

RELATÓRIO

I. OBJETO E ORIGEM

1. Trata-se de Processo Administrativo Sancionador (“PAS”) instaurado pela Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários (“SMI” ou “Acusação”) em face de Paulo Cesar de Souza e Silva (“Paulo Silva” ou “Acusado”), então diretor presidente da Embraer S.A. (“Embraer” ou “Companhia”), para apurar eventual infração ao art. 155, §1º¹, da Lei nº 6.404/1976 c/c art. 13, *caput*², da Instrução CVM (“ICVM”) nº 358, de 03.01.2002, então vigente, por alegado uso de informação relevante ainda não divulgada ao mercado (“Informação Privilegiada”), na alienação de ações ordinárias (EMBR3) de emissão da Companhia, prática amplamente conhecida como *insider trading*.

2. O presente PAS originou-se a partir do Processo Administrativo (“PA”) CVM nº 19957.011195/2019-61, instaurado para apurar os fatos relatados em correspondência encaminhada à CVM pela BSM Supervisão de Mercados (“BSM”), no dia 07.10.2019³, em que foram descritos indícios de irregularidades em operações realizadas por Paulo Silva no pregão da Bolsa de **11.01.2019**, com ações de emissão da Companhia, em data próxima à divulgação de aviso de fato relevante (“Fato Relevante”) de **16.01.2019**⁴, referente à modificação de projeções divulgadas em relação ao ano de 2018 (revisão/atualização) e para os anos de 2019 e 2020.

¹ Art. 155. (...) § 1º. Cumpre, ademais, ao administrador de companhia aberta, guardar sigilo sobre qualquer informação que ainda não tenha sido divulgada para conhecimento do mercado, obtida em razão do cargo e capaz de influir de modo ponderável na cotação de valores mobiliários, sendo-lhe vedado valer-se da informação para obter, para si ou para outrem, vantagem mediante compra ou venda de valores mobiliários.

² Art. 13. Antes da divulgação ao mercado de ato ou fato relevante ocorrido nos negócios da companhia, é vedada a negociação com valores mobiliários de sua emissão, ou a eles referenciados, pela própria companhia aberta, pelos acionistas controladores, diretos ou indiretos, diretores, membros do conselho de administração, do conselho fiscal e de quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas, criados por disposição estatutária, ou por quem quer que, em virtude de seu cargo, função ou posição na companhia aberta, sua controladora, suas controladas ou coligadas, tenha conhecimento da informação relativa ao ato ou fato relevante.

³ Doc. 1075492.

⁴ Doc. 1075516.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

II. APURAÇÃO DOS FATOS

3. No âmbito de sua supervisão, a BSM solicitou⁵: (i) informações relativas ao vínculo entre Paulo Silva e a Companhia; (ii) documentação cadastral; (iii) ordens que deram suporte às operações; (iv) gravação da transmissão da ordem; e (v) ordem de transferência de ações (“OTA”) para a corretora que atuou como intermediária na operação (“Corretora”). Pelo teor das gravações da transmissão da ordem, Paulo Silva solicitou a venda, ao valor de R\$22,70 por ação, de todas as ações de emissão da Embraer que viria a ter disponíveis (87.380 ações) em decorrência de programa de opção de compra de ações de emissão da Companhia (“Plano de Stock Options”), cujo valor de outorga era de R\$15,71 por ação. Contudo, a cotação caiu para R\$21,90 e o Acusado optou por manter o preço inicial de venda, alcançando assim a venda de 45.000 ações (“Ações”).

4. A BSM concluiu pela impossibilidade de comprovação do uso indevido de informação privilegiada com base na gravação da transmissão da ordem das operações e na congruência da quantidade de Ações solicitadas na OTA e recebidas por Paulo Silva em carteira, no pregão de 14.01.2019. O processo foi então arquivado na Superintendência de Acompanhamento de Mercado da BSM. Contudo, as operações foram objeto de nova apuração pela Gerência de Acompanhamento de Mercado-2 (“GMA-2”), que decidiu pela instauração deste PAS.

5. Em ofício datado de 20.12.2019⁶, a SMI solicitou à Embraer que fornecesse:

- a) Cronologia detalhada da evolução dos estudos que levaram à divulgação do Fato Relevante de 16.01.2019;
- b) Cópia das atas de órgãos, setores ou equipes em que porventura tenha havido discussão quanto à questão relacionada às projeções divulgadas no referido Fato Relevante; e
- c) Lista de pessoas ou empresas que, de alguma forma tenham sido contratados para assessorar no referido processo e tenham tomado conhecimento de informações relacionadas ao assunto antes de sua divulgação pública.

6. Em 07.02.2020⁷, a Companhia respondeu ao referido ofício da SMI, informando que não foram produzidas atas refletindo discussões sobre qualquer questão relacionada à informação objeto do Fato Relevante de 16.01.2019 e disponibilizou o rol de pessoas que tiveram conhecimento das informações pertinentes, em momentos anteriores à sua publicação, bem como as respectivas datas de acesso a tais informações que apurou.

⁵ Doc. 1075496.

⁶ Ofício nº 138/2019/CVM/SMI/GMA-2 (Doc. 1075504).

⁷ Doc. 1075508.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

7. Segundo informado pela Companhia, em dezembro de 2018 deu-se início ao planejamento e à preparação para o *Embraer Day*, evento que seria realizado (como, de fato, o foi) para investidores em Nova Iorque, E.U.A., no dia 16.01.2019. Parte da preparação, que foi então discutida a partir de 03.01.2019, envolvia a definição das projeções para 2019 e 2020 e a revisão e atualização das projeções de 2018, que seriam divulgadas também por meio de Fato Relevante. Paulo Silva teria tido conhecimento das informações pertinentes somente no dia anterior à divulgação (i.e., em 15.01.2019), durante a reunião de alinhamento das providências para o *Embraer Day* e para a aprovação da versão definitiva da apresentação e das projeções.

8. A Embraer mencionou, ainda, que em 10.01.2019, o Governo Federal manifestou-se favoravelmente à aprovação da operação de parceria estratégica da Companhia com a The Boeing Co. (“Boeing”), o que também foi comunicado em Fato Relevante⁸. O *Embraer Day* teria sido, assim, uma oportunidade de explicar os novos termos negociais da referida parceria e para comunicar aos investidores as expectativas da administração quanto à consumação da operação.

9. O Fato Relevante de 16.01.2019⁹, por sua vez, divulgou a atualização das projeções e comunicou ao mercado que o número de aeronaves executivas entregues em 2018 foi inferior ao anteriormente divulgado e, em consequência, as estimativas de receitas líquidas, as projeções de EBIT, Margem EBIT, EBITDA e Margem EBITDA, consolidado e ajustado, e o gasto com investimentos foram reduzidas, enquanto as estimativas do fluxo de caixa livre aumentaram.

10. Em 20.03.2020¹⁰, a SMI enviou novo ofício por meio do qual foi solicitado que Paulo Silva se manifestasse a respeito de sua trajetória na Companhia, incluindo a participação no Plano de *Stock Options* e sobre se contava com plano individual de investimento, nos termos do item 15-A da ICVM nº 358/2002¹¹. A SMI perguntou, ainda, sobre a operação realizada no pregão do dia 11.01.2019, a fim de entender a motivação e as informações de conhecimento do Acusado quando da venda, bem como a governança interna da Companhia para divulgar o Fato Relevante de 16.01.

11. Em resposta datada de 01.04.2020¹², o Acusado aduziu, em síntese, que:

- a) “Eu não possuía plano individual de investimento, conforme disposto no item 15- A da Instrução CVM 358/02”;

⁸ Doc. 1075511.

⁹ Doc. 1075516.

¹⁰ Ofício nº 22/2020/CVM/SMI/GMA-2 (Doc. 1075520).

¹¹ Art. 15-A. Os acionistas controladores, diretos ou indiretos, diretores, membros do conselho de administração, do conselho fiscal e de quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas, criados por disposição estatutária, ou por quem quer que, em virtude de seu cargo, função ou posição na companhia aberta, sua controladora, suas controladas ou coligadas, tenha conhecimento da informação relativa ao ato ou fato relevante, poderão formalizar planos individuais de investimento regulando suas negociações com ações de emissão da companhia.

¹² Doc. 1075523.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

- b) *“Tomei conhecimento sobre a questão em 15 de janeiro de 2019, durante reunião ocorrida em Nova York para preparação da apresentação aos investidores e analistas do dia 16 de janeiro de 2019 (ou seja, somente um dia antes da ocorrência do Embraer Day). Na reunião, os Vice-Presidentes, responsáveis pelas 3 Unidades de Negócios, e o Diretor Financeiro e equipe apresentaram os estudos, cenários e novas projeções, com o que alinhamos então o guidance¹³ que seria divulgado ao mercado”;*
- c) *“Fatos relevantes ‘ordinários’ (incluída eventual alteração em guidance) são de responsabilidade do Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, sendo divulgados ao mercado após discussão e aprovação do Diretor Presidente”;* e
- d) *“(…) tinha compromisso de pagamento por compra de imóvel no exterior que me seria exigido a partir de janeiro de 2019 (conforme comprovam os e-mails trocados) e, com isso, precisava ter liquidez para a compra de dólares/euros e remessa. (...) Não havendo período de bloqueio e estando os papéis com boa cotação, ordenei a venda das ações para que eu pudesse honrar meu compromisso no exterior. (...) achei conveniente pedir rapidez, pois via de regra a mesa de operações do (...) demora muito para executar as ordens e muitas vezes não consegue atingir as condições estabelecidas”.*

12. Em acréscimo, o Acusado encaminhou os e-mails¹⁴ trocados com o incorporador de imóvel que estava para adquirir em Portugal e o escritório de advocacia a respeito das tratativas para as escrituras de compra e venda do imóvel e da realização dos pagamentos. Em 19.10.2018, o incorporador informara que, devido ao excesso de trabalho e burocracia da Câmara Municipal de Cascais, a escritura estava atrasada, mas, no dia 12.12.2018, informou que *“em janeiro estaremos certamente em condições de as realizar”*. Em 15.01.2019, o incorporador enviou novo e-mail comunicando estar em condições de realizar as escrituras de compra e venda do imóvel. Por fim, em 30.01.2019, Paulo Silva recebeu e-mail informando o valor remanescente a pagar em euros (e, ainda, outros valores a pagar para arcar com despesas com pagamentos de tributos e com registro de aquisição e emolumentos de escritura).

13. Em 28.05.2020¹⁵, a SMI solicitou à Embraer que detalhasse o processo de governança interna da Companhia utilizada para a divulgação de comunicados ao mercado e fatos relevantes. A Embraer respondeu, em 30.06.2020¹⁶, que, no tocante ao *guidance*, o processo é liderado pelo

¹³ Consoante descrito, o *guidance* trata das projeções anuais da Companhia que, em regra, são divulgadas no mês de março, baseando-se no plano de ação e nas informações financeiras do 4º trimestre. O *guidance* também revisa ou confirma o divulgado no ano anterior com base nas informações financeiras do 4º trimestre.

¹⁴ Doc. 1075525.

¹⁵ Ofício nº 45/2020/CVM/SMI/GMA-2 (Doc. 1075527).

¹⁶ Doc. 1075530.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Departamento de Relações com Investidores, que interage com os Departamentos de Controladoria e Contabilidade, e inicia-se por volta de fevereiro, baseando-se no plano de ação da Companhia e nas informações financeiras do 4º trimestre, e revisa ou confirma o *guidance* do ano anterior.

14. De acordo com a Companhia, em regra, (i) a decisão do momento de divulgar os comunicados ao mercado e fatos relevantes, incluindo a divulgação do *guidance*, compete ao Departamento Financeiro e de Relações com Investidores, cabendo a avaliação final ao Vice-Presidente Executivo Financeiro e de Relações com Investidores; e (ii) a divulgação e estudos preliminares não depende de aprovação da diretoria ou do presidente da Companhia, embora tal aprovação possa ocorrer.

15. A Companhia disponibilizou, ainda, tabela¹⁷ indicando as operações de compra e venda de ações de emissão da Embraer realizadas por Paulo Silva desde 2012.

III. ACUSAÇÃO

16. Com base no apurado no âmbito do PA de origem, a SMI formulou termo de acusação em 13.08.2020¹⁸ (“Termo de Acusação” ou “TA”), imputando ao Acusado responsabilidade por descumprimento ao disposto no art. 155, §1º, da Lei nº 6.404/1976 c/c art. 13, *caput*, da ICVM nº 358/2002, pela utilização indevida de Informação Privilegiada na venda de Ações em data anterior à divulgação do Fato Relevante de 16.01.2019.

17. Segundo a Acusação, Paulo Silva, à época diretor presidente da Embraer, vendeu 45.000 Ações, no pregão de 11.01.2019, ao preço de R\$22,70 por ação, conforme tabela extraída do item 6 do Termo de Acusação, ainda que tivesse solicitado inicialmente a venda integral de 87.380 Ações. As Ações vendidas foram por ele recebidas somente no pregão seguinte, em 14.01.2019, pois eram oriundas de Plano de *Stock Options* da Companhia, não estando anteriormente em custódia disponível para o Acusado. As demais ações relativas ao total de 87.380 foram vendidas em 26.02.2019, por um montante total de R\$ 840.164,00 (ao preço médio de R\$ 19,86 por ação).

Pregão	Ativo	Partic.	Operador	Natureza	Nº de Negócios	Qtde.	Preço Médio (R\$)	Volume (R\$)
11.01.2019	EMBR3	114	ERZ	Venda	18	45.000	22,70	1.021.500,00

Fonte: B3

18. Segundo a SMI, Paulo Silva utilizou Informações Privilegiadas para se antecipar em relação à oscilação negativa que ocorreria no preço das ações de emissão da Companhia quando

¹⁷ Doc. 1075534.

¹⁸ Doc. 1075536.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

da divulgação do Fato Relevante de 16.01 com as novas projeções operacionais relativas aos anos de 2018, 2019 e 2020. A operação de venda também teria ocorrido após a euforia do mercado com a sinalização do Governo Federal de que não iria interromper o acordo da Embraer com a Boeing, o que fez a cotação da ação fechar em alta. A divulgação do Fato Relevante de 16.01.2019 provocou então uma queda de -1,19% no pregão de 16.01.2019, seguido por quedas de -4,79% e -3,03% nos pregões seguintes (17 e 18.01.2019), consoante apontado no TA.

19. A Acusação pontuou que tal comportamento do preço das Ações EMBR3 nos pregões de 16, 17 e 18.01.2019 teria sido motivado pela publicação das novas projeções da Companhia, *“haja vista o descolamento¹⁹ do ativo do índice Ibov [Índice Bovespa], o que reflete uma queda pontual de EMBR3 e não um movimento generalizado do mercado”*, como ilustrou na tabela constante do item 16 do Termo de Acusação.

20. A propósito, a Acusação concluiu que *“vendendo as ações antes da divulgação do fato relevante o Sr. Paulo evitou prejuízo de R\$ 128.250,00”*, pois, no dia **11.01.2019**, vendeu a R\$22,70, enquanto, no dia **18.01.2019**, dois dias após a divulgação do Fato Relevante de 16.01 e no fechamento do pregão, o preço da ação caiu para R\$19,85, causando uma desvalorização de aproximadamente 8,78%, quando consideradas as desvalorizações sofridas nos pregões de 16, 17 e 18.01.2019, em relação ao preço de fechamento do dia 15.01.2019, tal como assim ilustrou:

Data	Cotação de EMBR3	Volume total (45.000 ações)
11/01/2019 (momento da venda)	R\$ 22,70	R\$ 1.021.500,00
18/01/2019 (fechamento do pregão)	R\$ 19,85	R\$ 893.250,00

21. Para fundamentar suas conclusões, a SMI ressaltou a solicitação feita pelo Acusado na gravação²⁰ da ordem de venda de que a Corretora retornasse rapidamente com a quantidade de ações que tinha direito por meio do Plano de *Stock Options*, demonstrando uma aparente pressa em vendê-las em uma data anterior a fevereiro, o que não era seu costume, como apontava a tabela de operações realizadas pelo Acusado desde 2012²¹. Quanto à rapidez, a Acusação não viu justificativa por ser apenas um pedido de informação sobre quantidade de ações a que tinha direito e, caso estivesse insatisfeito com eventual demora, poderia utilizar-se de meio eletrônico.

¹⁹ O descolamento do ativo do Índice Bovespa pôde ser percebido pela cotação da Ação em 15.01.2019, um dia antes da divulgação do Fato Relevante de 16.01.2019, de R\$ 21,76 e variação de 0,65%, enquanto o Índice teve variação de -0,44% em comparação aos dias seguintes a divulgação, como no dia 18.01.2019, em que a variação da Ação era de -3,03% e cotação de R\$19,85 enquanto a variação do Índice era de 0,78%, consoante a tabela 2 do Termo de Acusação.

²⁰ Doc. 1075496.

²¹ Doc. 1075534.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

22. A Acusação aduziu, ainda, que, apesar de o Acusado afirmar²² só ter tido conhecimento da alteração das projeções da Companhia no dia 15.01.2019, teria tido, na posição de diretor presidente, ao ver da SMI, acesso às informações e aos estudos que levaram à publicação do Fato Relevante de 16.01 antes da data informada, principalmente levando em consideração a viagem a trabalho realizada no dia 14.01.2019 para participar do *Embraer Day* em 16.01.2019.

23. A SMI, considerando o apresentado pelo Acusado no sentido de que as “*alterações de guidance são de responsabilidade do Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, sendo divulgados ao mercado após a discussão e aprovação do Diretor Presidente*”, reputou improvável que essa discussão com o diretor presidente tenha ocorrido apenas no dia anterior à divulgação do Fato Relevante de 16.01 e que não tenha havido interação entre essas diretorias e o presidente da Companhia em nenhum momento durante a condução dos estudos, considerando, também, a presença de boa parte dos executivos na viagem a Nova Iorque, em que estariam as matérias praticamente encerradas para divulgação. Na mesma linha, a SMI pontuou que as informações divulgadas eram relativas a projeções do ano anterior, o que seria de conhecimento do presidente.

24. A SMI destacou, ainda, que uma alteração de *guidance* para os próximos anos teria seriedade o suficiente para ser compartilhada com o diretor presidente da Companhia, por ser fato relacionado à gestão global da Companhia, tarefa desempenhada pelo Acusado.

25. Além disso, a hipótese de necessidade de liquidez imediata para parte do pagamento pela compra de imóvel em Portugal, como declarada²³ pelo Acusado, na visão da SMI, não consistia motivo determinante para realização da operação, considerando os e-mails²⁴ trocados, em que (i) a transferência foi requisitada somente 19 dias após a venda das Ações; (ii) o montante da transferência seria inferior ao que teria sido obtido por meio da ordem original²⁵ de venda; (iii) a venda das Ações poderia ter sido realizada após a divulgação do Fato Relevante de 16.01 sem que houvesse qualquer prejuízo à transação com o imóvel; e (iv) a aquisição de um imóvel não seria fator excludente da vedação constante do art. 13 da ICVM nº 358/2002.

26. Por fim, a SMI alegou que, para afastar a irregularidade, o Acusado deveria ter formulado plano individual de investimento contendo um cronograma prévio de negociação, nos termos do art. 15-A da ICVM nº 358/2002, porém, ele declarou²⁶ não contar com referido plano.

²² Doc. 1075523.

²³ Doc. 1075523.

²⁴ Doc. 1075525.

²⁵ A ordem original de venda do Acusado foi de 87.300 Ações, a um preço médio de R\$ 22,70, contudo, vendeu apenas 45.000 Ações, totalizando em R\$ 1.021.500,00. Caso tivesse vendido todas as ações, teria obtido um total de R\$ 1.983.526,00, preço superior ao necessário para pagamento do imóvel, nos termos da Acusação.

²⁶ Doc. 1075523.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

IV. MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA

27. A Procuradoria Federal Especializada junto à CVM (“PFE-CVM”) se manifestou²⁷ pela adequação do Termo de Acusação, entendendo que esse atendeu ao disposto no art. 6º da ICVM nº 607/2019, vigente à época, bem como destacou que foi dada a oportunidade de manifestação prévia ao Acusado, nos termos do art. 5º da referida Instrução.

28. Ademais, à luz do disposto no art. 13, I, da ICVM nº 607/2019, foi feita comunicação ao Ministério Público Federal no Estado de São Paulo, por meio do Ofício nº 589/2020/CVM/SGE, de 06.10.2020²⁸, diante de indícios da ocorrência da conduta do tipo penal conhecido como prática de *insider trading*, quando há utilização de informação relevante conhecida, ainda não divulgada ao mercado, visando uma vantagem indevida, previsto no art. 27-D²⁹, da Lei nº 6.385/1976.

V. RAZÕES DE DEFESA

29. Em 26.11.2020³⁰, Paulo Silva apresentou suas razões de defesa tempestivamente, alegando, em síntese, que:

- a) a venda das Ações ocorreu após a divulgação de Fato Relevante em 10.01.2019³¹, comunicando que a União/Governo Federal se manifestara favoravelmente à aprovação da parceria estratégica entre a Embraer e Boeing, o que eliminou riscos e incertezas inerentes à operação e proporcionou uma alta de 2,57% para a EMBR3, e que ele esteve intensamente envolvido nas negociações dessa operação, o que faz a decisão de vender naquele momento estar dentro de um padrão de comportamento típico de investidor;
- b) diante da necessidade de convocar assembleia geral extraordinária, em 24.01.2019, para aprovar a operação com a Boeing, o *Embraer Day* fora antecipado para janeiro, a fim de informar os acionistas sobre as repercussões da operação nos negócios da Companhia, ainda que aproximadas. Usualmente, o evento ocorreria em março de cada ano, após o fechamento das demonstrações financeiras do exercício anual;
- c) não se envolveu nos esforços e discussões que apuravam os dados e as informações para revisão das projeções divulgadas no Fato Relevante de 16.01.2019, pois não

²⁷ Doc. 1108544.

²⁸ Doc. 1112536.

²⁹ Art. 27-D. Utilizar informação relevante de que tenha conhecimento, ainda não divulgada ao mercado, que seja capaz de propiciar, para si ou para outrem, vantagem indevida, mediante negociação, em nome próprio ou de terceiros, de valores mobiliários: Pena – reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa de até 3 (três) vezes o montante da vantagem ilícita obtida em decorrência do crime.

³⁰ Doc. 1148163.

³¹ Doc. 1075511.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

era de sua competência, como demonstrado³² pela Companhia e nos termos do Estatuto Social³³, tendo tomado conhecimento dos números apenas na reunião de 15.01.2019 em Nova Iorque, e que não havia necessidade de monitoramento, por parte do diretor presidente, em tempo real, do desempenho financeiro da Embraer;

- d) não passam de mera suposição os fatos alegados pela Acusação de que ele teria tido conhecimento das informações que seriam divulgadas e que essas já estariam definidas anteriormente à sua viagem para o *Embraer Day*, portanto, não se revelaram indícios graves, sérios e convergentes, ou de tal forma concatenados que não permitam outra conclusão senão a de que o ilícito ocorreu;
- e) ele tinha o compromisso de aquisição de imóvel em Portugal e a necessidade de pagamento da parcela final em euros³⁴, a qualquer momento a partir de janeiro, consoante contrato de promessa de compra e venda³⁵, escritura do imóvel³⁶ e comprovantes de pagamento dos tributos³⁷ da compra apresentados à CVM; e
- f) o histórico de vendas usualmente por ele realizadas não permite a conclusão de discrepância em relação à operação de 11.01.2019 ou de indício de *insider trading*.

30. A defesa destacou que, ao longo dos vinte e dois anos na Companhia, tendo acesso a informações privilegiadas e vendendo anualmente ações EMBR3, oriundas do Plano de *Stock Options*, nunca houve qualquer acusação ou suspeita contra Paulo Silva.

31. A caracterização do ilícito de *insider trading* perpassaria a finalidade de obter vantagem, o nexo causal e a posse da informação e da ciência de sua relevância e, nos termos da defesa, esses requisitos não foram preenchidos, pois o Acusado não detinha a informação relevante, apenas usufruiu lícitamente de cenário favorável após a divulgação de Fato Relevante relativo à operação

³² Doc. 1075508.

³³ Art. 37 (...) §1º. Compete ao Diretor-Presidente: a) convocar e presidir as reuniões da Diretoria; b) propor ao Conselho de Administração a composição da Diretoria; c) propor ao Conselho de Administração a distribuição de funções aos demais Diretores; d) orientar e coordenar a atuação dos demais Diretores; e) dirigir as atividades relacionadas com o planejamento geral da Companhia e de suas controladas; f) manter os membros do Conselho de Administração informados sobre as atividades e o andamento das operações da Companhia; g) exercer outras atribuições que lhe forem cometidas pelo Conselho de Administração. h) submeter anualmente à apreciação do Conselho de Administração o relatório da administração e as contas da Diretoria, acompanhados do relatório dos auditores independentes, bem como a proposta de destinação dos lucros apurados no exercício anterior; i) elaborar anualmente o Plano de Ações e de metas de cada Diretoria, submetendo-o, com o desempenho e resultado alcançados, ao Conselho de Administração em suas reuniões ordinárias; j) elaborar e submeter ao Conselho de Administração a política salarial da Companhia e de suas empresas controladas; k) submeter à apreciação do Conselho de Administração as matérias sujeitas a veto da União, como titular da ação de classe especial.

³⁴ O fato de que o valor seria em euros teria, ainda, o condão de justificar a operação do Acusado, na visão da defesa, posto que qualquer agente econômico tem como objetivo reduzir os riscos aos quais está exposto.

³⁵ Doc. 1148169.

³⁶ Doc. 1148170.

³⁷ Doc. 1148171 (os comprovantes de pagamento anexados correspondem a data de 07.03.2019).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

com a Boeing, por necessitar de recursos para o pagamento de parte do preço da compra de imóvel.

32. Arguiu também que os números obtidos e divulgados no Fato Relevante de 16.01.2019 eram apenas estimativas não definitivas, que não corresponderam exatamente aos números finais, apurados e divulgados em março³⁸, e não eram suficientes para que qualquer profissional, isoladamente, procedesse à apuração das estimativas dos dados que têm utilidade para analistas e investidores. Nesse sentido, a defesa disponibilizou parecer técnico econômico³⁹ a respeito das acusações, a demonstrar a complexidade do procedimento⁴⁰ para se chegar aos resultados dificilmente antecipáveis. Assim, anteriormente à sua viagem para Nova Iorque, período em que Paulo Silva teria alegadamente se beneficiado da informação obtida, não existiriam números disponíveis e relevantes sobre os resultados, que ainda dependiam de inúmeras variáveis.

33. A participação do Acusado no *Embraer Day* teria consistido apenas na exposição dos valores sociais e princípios da Companhia, de forma bastante objetiva, enquanto a do Diretor Vice-Presidente Executivo Financeiro e de Relações com Investidores (“DRI”) teria sido detalhada, com valores financeiros, gráficos, estimativas e projeções, conforme demonstrado pela defesa por meio das apresentações utilizadas no evento⁴¹.

34. No que tange à oscilação negativa na cotação das ações, após a divulgação do Fato Relevante de 16.01.2019, o Acusado pontuou que o descolamento do ativo do Índice Bovespa não poderia ser considerado elemento único e determinante para a conclusão apresentada pela SMI, pois não há elementos apresentados que demonstrem a relação de causa e efeito entre a oscilação e o Fato Relevante de 16.01, como apontado pelo parecer técnico⁴². A Acusação teria se utilizado apenas da escolha das cotações dos pregões dos dias 16, 17 e 18.01.2019, no item 16 do TA, para observação da oscilação negativa, o que, além de insuficiente, seria injustificado e tendencioso.

35. Os dias 16, 17 e 18.01.2019 também foram utilizados para o cálculo da suposta vantagem financeira auferida pelo Acusado, contudo, o parecer técnico⁴³ apresentado pela defesa reputou insustentável a escolha desses dias e realizou o cálculo da perda evitada, que teria sido de R\$45.450.00, se apurada pelo preço de abertura, ou de R\$54.000.00, se pelo preço de fechamento.

36. Segundo o Acusado, o valor correto que obteve de resultado de caixa com a operação teria sido de R\$ 309.901,00, devido ao custo de aquisição das Ações (conforme “Demonstrativo

³⁸ Doc. 1148165.

³⁹ Doc. 1148168.

⁴⁰ Doc. 1148168, fls. 15 e 16.

⁴¹ Docs. 1148166 e 1148167.

⁴² Doc. 1148168, fl. 04.

⁴³ Doc. 1148168, fls. 07-10.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

de Exercício/Negociação de *Stock Options*”⁴⁴, anexado às razões de defesa), necessário para parte do pagamento de imóvel em Portugal. Sendo que, se tivesse vendido o lote integral das ações, como desejava inicialmente, teria obtido montante 50% inferior à sua necessidade, o oposto do que foi alegado pela SMI. Pontuou, assim, que a decisão de não vender todas as referidas ações não seria condizente com o *modus operandi* de um *insider*.

37. Adicionalmente, a defesa valeu-se do teor dos e-mails trocados entre o Acusado e os responsáveis pela venda do imóvel em Portugal para aduzir que tal aquisição teria consistido no motivo determinante à operação realizada em 11.01.2019, contudo, as burocracias envolvidas na aquisição de um imóvel normalmente atrasam e fogem do controle do adquirente, o que justificaria a transferência tardia, mas não tornaria a operação de venda das Ações ilícita.

38. Paulo Silva, por fim, pugnou por sua integral absolvição das imputações apresentadas pela SMI, na medida em que não se comprovaram os elementos do alegado tipo ilícito, e protestou pela produção de todas as provas admitidas em direito, em especial as documentais, periciais e testemunhais. Entretanto, em que pese referido protesto genérico, não chegou a efetivamente apresentar qualquer pedido de produção de prova no âmbito deste PAS.

VI. PROPOSTA DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COMPROMISSO

39. Consoante intenção consignada em sua defesa, o Acusado apresentou proposta de Termo de Compromisso (“TC”)⁴⁵, comprometendo-se a pagar à CVM o montante de R\$ 150.000,00, quantia correspondente a 3 vezes o valor do prejuízo evitado em 16.01.2019, considerando, para o cálculo da quantia proposta, o valor médio de abertura e encerramento do mercado em tal data.

40. Em 12.02.2020⁴⁶, a PFE opinou pela possibilidade de celebração do TC, exclusivamente no que toca aos requisitos legais pertinentes, desde que fosse adequada ao que concerne à suficiência da indenização, propugnando por contrapartida em valor correspondente a três vezes o montante da vantagem econômica obtida ou da perda evitada em decorrência do ilícito, observando que a perda evitada pelo Acusado, consoante consignada no TA, teria sido de R\$ 128.250,00.

41. Em 01.06.2021, o Comitê de Termo de Compromisso (“CTC”) sugeriu aprimoramento da proposta para R\$ 221.400,00, o triplo do alegado prejuízo evitado, a ser atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, desde 16.01.2019 até o efetivo pagamento⁴⁷.

⁴⁴ Doc. 1148164.

⁴⁵ Doc. 1176632.

⁴⁶ Doc. 1262702.

⁴⁷ Doc. 1278912. Para tanto, o CTC fez menção ao preço médio (R\$ 21,06) por ação ponderado por volume negociado no dia da publicação do Fato Relevante (16.01.2019).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

42. Em 18.06.2021⁴⁸, o Acusado comunicou a desistência da proposta de TC formulada e submetida à apreciação do CTC.

VII. DISTRIBUIÇÃO E PAUTA PARA JULGAMENTO

43. Em reunião do Colegiado realizada em 27.07.2021⁴⁹, fui designada relatora deste PAS.

44. Em 16.02.2023, foi publicada pauta de julgamento no diário eletrônico da CVM⁵⁰, em cumprimento ao disposto no art. 49 da Resolução CVM nº 45/2021.

É o relatório.

Rio de Janeiro, 20 de março de 2023.

FLAVIA MARTINS SANT ANNA
PERLINGEIRO:01194353738
738

Assinado de forma digital por
FLAVIA MARTINS SANT ANNA
PERLINGEIRO:01194353738
Dados: 2023.03.20 15:27:18
-03'00'

Flávia Sant'Anna Perlingeiro

Diretora Relatora

⁴⁸ Doc. 1287479.

⁴⁹ Doc. 1311846.

⁵⁰ Doc. 1722972.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº 19957.005573/2020-19

Reg. Col. 2252/21

Acusado: Paulo Cesar de Souza e Silva
Assunto: Apuração de *insider trading*, em infração ao art. 155, §1º, da Lei nº 6.404/1976 c/c art. 13, *caput*, da Instrução CVM nº 358/2002.
Diretora Relatora: Flávia Perlingeiro

VOTO

I. INTRODUÇÃO

1. Trata-se de PAS¹ instaurado pela SMI em face de Paulo Cesar de Souza e Silva, diretor presidente (“CEO”²) da Embraer à época dos fatos, que tem por objeto a apuração de descumprimento, pelo Acusado, do disposto no §1º do art. 155 da Lei nº 6.404/1976³ c/c art. 13, *caput*, da Instrução CVM (“ICVM”) nº 358/2002⁴, então em vigor⁵, por alegado uso de informação relevante ainda não divulgada ao mercado (“Informação Privilegiada”), na alienação de 45.000 ações de emissão da Embraer (“Ações”), com vistas a obter vantagem indevida (i.e. no caso, evitar perda na negociação), em infração conhecida como *insider trading*.

2. Como detalhado no Relatório, Paulo Silva deu ordem para venda no pregão da Bolsa de **11.01.2019** (sexta-feira), ao preço de R\$22,70 por ação, de todas as 87.380 ações EMBR3 que viria a ter disponíveis em razão do exercício de opções de compra que detinha no âmbito do Plano de *Stock Options* instituído pela Embraer e cujo valor de outorga fora de R\$15,71 por ação. Tendo a cotação caído para R\$21,90 e o Acusado optado por manter o preço inicial, foi concretizada a venda das 45.000 ações que ainda não detinha em custódia sob sua titularidade, mas que recebeu no pregão do dia útil seguinte (**14.01.2019**, segunda-feira), antes, portanto, da liquidação da venda.

¹ Os termos iniciados em letra maiúscula utilizados neste voto, que não estiverem nele definidos, têm o significado que lhes foi atribuído no relatório que o antecede (“Relatório”).

² Sigla que corresponde à denominação do cargo empregada em inglês – *Chief Executive Officer*.

³ Art. 155. (...) § 1º. Cumpre, ademais, ao administrador de companhia aberta, guardar sigilo sobre qualquer informação que ainda não tenha sido divulgada para conhecimento do mercado, obtida em razão do cargo e capaz de influir de modo ponderável na cotação de valores mobiliários, sendo-lhe vedado valer-se da informação para obter, para si ou para outrem, vantagem mediante compra ou venda de valores mobiliários.

⁴ Art. 13. Antes da divulgação ao mercado de ato ou fato relevante ocorrido nos negócios da companhia, é vedada a negociação com valores mobiliários de sua emissão, ou a eles referenciados, pela própria companhia aberta, pelos acionistas controladores, diretos ou indiretos, diretores, membros do conselho de administração, do conselho fiscal e de quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas, criados por disposição estatutária, ou por quem quer que, em virtude de seu cargo, função ou posição na companhia aberta, sua controladora, suas controladas ou coligadas, tenha conhecimento da informação relativa ao ato ou fato relevante.

⁵ A ICVM nº 358/2002 foi revogada e substituída pela Resolução CVM (“RCVM”) nº 44, de 23.08.2021.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

3. A venda das Ações se deu anteriormente à divulgação, em **16.01.2019** (quarta-feira), de Fato Relevante pelo qual a Embraer informou ao mercado a modificação de suas projeções (os chamados “*guidances*”) em relação ao ano de 2018 (atualização) e as para os anos de 2019 e 2020, já considerando, inclusive, a potencial parceria estratégica entre a Embraer e a Boeing.

4. Segundo respostas apresentadas pela Embraer, Paulo Silva teria tido conhecimento das informações divulgadas por meio do Fato Relevante de 16.01.2019 somente no dia anterior à sua divulgação (i.e., 15.01.2019), durante a reunião, realizada nos E.U.A., de alinhamento das providências para o *Embraer Day* e a aprovação da versão definitiva da apresentação e projeções.

5. Para a SMI, na operação de venda das Ações, o Acusado fez uso de Informação Privilegiada, qual seja, a revisão/atualização das projeções relativas ao ano de 2018 e a definição das projeções para os anos de 2019 e 2020, divulgadas por meio do Fato Relevante de 16.01.2019, antecipando-se a uma previsível desvalorização das Ações, a qual, de fato, veio a ocorrer.

6. Consoante a defesa, o Acusado não praticou qualquer infração, tendo em vista que vendeu as Ações apenas após as cotações de mercado terem refletido os efeitos positivos da divulgação feita por meio do Fato Relevante de 10.01.2019, que tratou da manifestação favorável da União quanto à parceria estratégica entre a Embraer e a Boeing, em relação a qual esteve intensamente envolvido, portanto, com base em informação que já tinha se tornado pública. Asseverou, ainda, que o objetivo da referida venda foi a obtenção de recursos para quitar parte do pagamento por imóvel que estava para adquirir em Portugal, o que, de fato, também veio a se concretizar. Nesse contexto, o Acusado apresentou um conjunto de contraindícios para respaldar a alegação de que não teria tido acesso, antes de reunião realizada na véspera do *Embraer Day*, aos dados que vieram a ser posteriormente divulgados por meio do Fato Relevante de 16.01.2019.

7. Ademais, a defesa aduziu que as alegações de acesso e de uso indevido de Informação Privilegiada não passam de meras suposições diante da ausência de envolvimento do Acusado nos esforços e nas discussões que apuravam as informações acerca da revisão das projeções, bem como à luz da efetiva necessidade de pagamento pela compra do referido imóvel.

8. Trata-se de caso que envolve acurado exame tanto dos fatos subjacentes quanto das presunções relativas adotadas pela SMI em desfavor do Acusado, cabendo sopesar os indícios e os contraindícios apresentados pela Acusação e pela Defesa, respectivamente.

9. Não havendo questões preliminares, passo diretamente à análise de mérito.

II. MÉRITO

O ilícito de Insider Trading e as presunções relativas aplicáveis a Insiders Primários



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

10. Antes de abordar as particularidades deste caso, cabe recapitular, brevemente, os elementos configuradores do ilícito administrativo de *insider trading* e, em especial, as diferentes presunções relativas aplicáveis aos chamados *insiders* primários, que são aqueles que têm acesso direto à Informação Privilegiada⁶, categoria em que inequivocamente estava inserido o Acusado⁷.

11. O referido art. 155, §1º, da Lei nº 6.404/1976 dispõe sobre o comportamento exigido dos administradores de companhia aberta com relação a informações relevantes e não públicas da companhia, o que foi posteriormente estendido para qualquer pessoa que tenha acesso a tais informações⁸. Deles se exige que se abstenham de negociar com valores mobiliários de emissão da companhia enquanto não divulgada ao mercado a informação relevante.

12. Evita-se, assim, a ocorrência de negociação de valores mobiliários em situação de acentuada assimetria informacional, seja por equalizar as informações disponíveis, seja pela não realização do negócio enquanto não realizada a divulgação da informação ao mercado.

13. Consoante entendimento reiterado em diversos precedentes deste Colegiado⁹, a caracterização da infração por *insider trading* na esfera administrativa se compõe pelos seguintes elementos: (i) a existência de uma informação relevante, ainda não divulgada ao mercado; (ii) a posse de tal informação; e (iii) sua efetiva utilização em uma negociação com valores mobiliários do emissor ao qual a informação se refere, com a finalidade de auferir vantagem indevida¹⁰.

14. Diante da dificuldade probatória inerente à natureza dessa espécie de infração, a CVM consolidou em precedentes a adoção de um sistema de presunções relativas, cuja incidência varia de acordo com o tipo de *insider* (primário ou secundário) e as circunstâncias do caso.

⁶ Considera-se que tais pessoas têm acesso à informação diretamente na fonte e têm o conhecimento necessário para avaliar a relevância da informação não pública. Para mais detalhes sobre a distinção entre os conceitos de *insider* primário e *insider* secundário v. PAS CVM nº RJ2015/9443, de minha relatoria, j. em 04.06.2019.

⁷ O art. 13 da ICVM nº 358/2002, então vigente, estabelecia o seguinte rol de *insiders* primários: “acionistas controladores, diretos ou indiretos, diretores, membros do conselho de administração, do conselho fiscal e de quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas, criados por disposição estatutária, ou por quem quer que, em virtude de seu cargo, função ou posição na companhia aberta, sua controladora, suas controladas ou coligadas, tenha conhecimento da informação relativa ao ato ou fato relevante” (grifei).

⁸ Art. 155 (...) § 4º É vedada a utilização de informação relevante ainda não divulgada, por qualquer pessoa que a ela tenha tido acesso, com a finalidade de auferir vantagem, para si ou para outrem, no mercado de valores mobiliários.

⁹ P. ex., PAS CVM nº RJ2018/4967, j. em 11.05.2021; PAS CVM nº SP2019/0333, j. em 01.12.2020; PAS CVM nº RJ2016/7189, j. em 16.06.2020; PAS CVM nº RJ2015/9443, j. em 04.06.2019; PAS CVM nº RJ2014/0578, j. em 27.05.2019; PAS CVM nº 26/2010, j. em 27.11.2018; PAS CVM nº RJ2014/3616, j. em 13.11.2018; PAS CVM nº RJ2015/13651, j. em 20.02.2018; PAS CVM nº RJ2014/3401, j. em 05.12.2017; PAS CVM nº RJ2016/5039, j. em 26.09.2017; PAS CVM nº RJ2014/3225, j. em 13.09.2016; PAS CVM nº RJ2011/3823, j. em 09.12.2015; PAS CVM nº RJ2013/2714, j. em 07.10.2014; PAS CVM nº 13/09, j. em 13.12.2011; PAS CVM nº 15/04, j. em 07.07.2009; PAS CVM nº 24/05, j. em 07.10.2008; PAS CVM nº 04/2004, j. em 28.06.2006; e PAS CVM nº 17/2002, j. em 25.10.2005.

¹⁰ Em alguns dos precedentes (inclusive em casos de minha relatoria), o elemento referido no item (iii) é apresentado em dois elementos destacados (separando o uso da finalidade), porém, sem que especificamente disso tenha decorrido qualquer diferença substancial ou mesmo qualquer impacto na análise e conclusão dos casos concretos.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

15. Nesse sentido, ao amparo de interpretação consolidada pela doutrina e pela jurisprudência quanto ao disposto no *caput* do art. 13 da ICVM nº 358/2002, então vigente, aplicavam-se aos *insiders* primários presunções relativas quanto ao: (i) acesso às informações relevantes da Companhia (**presunção de acesso**); e (ii) ao seu uso, quando de negociações com valores mobiliários de emissão da companhia antes da divulgação de tais informações, a fim de obter vantagem para si ou para outrem (**presunção de uso**)¹¹.

16. Com efeito, em razão de sua posição como CEO à época dos fatos, são aplicáveis as presunções de que (i) o Acusado teve acesso direto às Informações Privilegiadas produzidas pela Companhia, bem como (ii) ao ter negociado anteriormente à divulgação da Informação Privilegiada, o Acusado dela fez uso com o intuito de obter vantagem (no caso, evitar perda).

17. Tais presunções são, contudo, relativas, ou seja, admitem afastamento por prova em contrário, que pode, inclusive, ser indiciária, como detalho mais adiante. No exercício de livre convencimento motivado dos julgadores serão sopesados os indícios e os contraindícios trazidos aos autos, a fim de aferir se configurados os elementos do ilícito administrativo de *insider trading*, podendo inclusive ser afastado elemento que tenha sido presumido pela Acusação¹².

18. Como ressaltado com propriedade pelo ex-Diretor Gustavo Gonzalez: *“Especificamente no caso das presunções aplicáveis ao insider trading, verifica-se que as regras da CVM, em sua maioria, sistematizam presunções razoáveis e levam às mesmas conclusões que se chegaria no exame, pelo julgador, das provas indiretas que usualmente instruem esses processos. Ademais, a presunção relativa não substitui o papel do julgador no exame das circunstâncias específicas do*

¹¹ Na sistemática trazida pela RCMV nº 44/2021, refletindo em norma a jurisprudência consolidada sobre o tema, as presunções relativas aplicáveis foram assim positivadas: “Art. 13. É vedada a utilização de informação relevante ainda não divulgada, por qualquer pessoa que a ela tenha tido acesso, com a finalidade de auferir vantagem, para si ou para outrem, mediante negociação de valores mobiliários. §1º Para fins da caracterização do ilícito de que trata o caput, presume-se que: I – a pessoa que negociou valores mobiliários dispondo de informação relevante ainda não divulgada fez uso de tal informação na referida negociação; II – acionistas controladores, diretos ou indiretos, diretores, membros do conselho de administração e do conselho fiscal, e a própria companhia, em relação aos negócios com valores mobiliários de própria emissão, têm acesso a toda informação relevante ainda não divulgada; III – as pessoas listadas no inciso II, bem como aqueles que tenham relação comercial, profissional ou de confiança com a companhia, ao terem tido acesso a informação relevante ainda não divulgada sabem que se trata de informação privilegiada; IV – o administrador que se afasta da companhia dispondo de informação relevante e ainda não divulgada se vale de tal informação caso negocie valores mobiliários emitidos pela companhia no período de 3 (três) meses contados do seu desligamento; V – são relevantes, a partir do momento em que iniciados estudos ou análises relativos à matéria, as informações acerca de operações de incorporação, cisão total ou parcial, fusão, transformação, ou qualquer forma de reorganização societária ou combinação de negócios, mudança no controle da companhia, inclusive por meio de celebração, alteração ou rescisão de acordo de acionistas, decisão de promover o cancelamento de registro da companhia aberta ou mudança do ambiente ou segmento de negociação das ações de sua emissão; e VI – são relevantes as informações acerca de pedido de recuperação judicial ou extrajudicial e de falência efetuados pela própria companhia, a partir do momento em que iniciados estudos ou análises relativos a tal pedido.”

¹² v, p.ex., PAS CVM nº 19957.005966/2016-38, de minha relatoria, j. em 16.06.2020.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

caso.”¹³ Em síntese, tais presunções relativas não afastam o ônus da acusação de provar os fatos em que se funda a presunção e, de outro lado, atribuem ao acusado o ônus de desautorizar a acusação no tocante ao que foi por essa assumido com base em tais presunções relativas.

Elementos da Infração no Caso Concreto

19. Passo então à análise dos elementos caracterizadores da infração imputada no caso concreto, começando pela existência da Informação Privilegiada e o acesso pelo Acusado.

20. Segundo relatou a SMI, com amparo em resposta enviada à CVM pela Companhia¹⁴, a equipe de Relações com Investidores iniciou, em 17.12.2018, o planejamento e a preparação para o *Embraer Day*, evento programado para ocorrer (como, de fato, ocorreu) em 16.01.2019.

21. O processo envolveria a definição das projeções para 2019 e 2020 e a ratificação ou revisão/atualização das projeções relativas a 2018, informações essas que seriam necessariamente divulgadas ao mercado por meio de Fato Relevante antes da realização do *Embraer Day*, justamente para que pudessem ser comentadas em tal evento, de que participaria o Acusado.

22. Como também informado pela Companhia, em 03.01.2019, teria efetivamente tido início a discussão sobre tais projeções e, em 09.01.2019, uma versão preliminar da apresentação para o referido evento foi compartilhada com a área de controladoria da Embraer, a fim de que fossem confirmados (ou retificados) os dados preliminares utilizados para as projeções. No dia seguinte (10.01.2019), foram encaminhados os números atualizados das projeções pela controladoria, que seriam “os primeiros dados mais confiáveis a sugerirem a necessidade de modificação das projeções então já divulgadas para o exercício de 2018”¹⁵.

23. Considero que restou bem demonstrado nos autos que, ao menos a partir do dia 10.01.2019 (quinta-feira), a Informação Privilegiada pôde ser verificada, quando a primeira prévia dos resultados foi enviada pela área de controladoria para o DRI da Embraer. Segundo a Companhia, no dia 12.01.2019 (sábado), a minuta ajustada da apresentação com os números atualizados foi enviada para o setor jurídico e o de comunicação e tal versão ajustada teria sido então objeto de discussão via teleconferência realizada no dia 15.01.2019 (terça-feira, e, como já dito, véspera do *Embraer Day*) e, posteriormente, aprovada em reunião tida ainda naquele mesmo dia 15.01, em Nova Iorque, da qual, como relatado, o Acusado fez parte.

¹³ GONZALEZ, Gustavo. *O regime de presunções da Instrução CVM nº 358/2002: análise crítica*. In: YARSHELL, Flávio Luiz; PEREIRA Guilherme Setoguti J. (coords.). *Processo societário - volume III*. São Paulo: Quartier Latin, 2018, p. 253.

¹⁴ Doc. 1075508.

¹⁵ Doc. 1075508, fl. 3.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

24. Assim, consoante as informações trazidas ao PAS pela Companhia, o acesso do Acusado teria supostamente ocorrido apenas em 15.01.2019 e, portanto, após a data em que a operação de venda das Ações foi por ele comandada à Corretora (i.e., 11.01.2019, a sexta-feira anterior).

25. A meu ver, entretanto, o simples fato de o fluxo informacional registrado e documentado pela Companhia não indicar que o Diretor Presidente teve acesso à Informação Privilegiada antes da data em que ordenou a venda das Ações não é, por si só, suficiente para afastar a referida presunção de acesso. Como se sabe, é usual, mesmo em companhias de grande porte, que interações e reuniões internas sobre questões relevantes entre membros da diretoria ocorram fora do fluxo formal de aprovações propriamente ditas e não estejam formalizadas em atas ou evidenciadas em e-mails, ainda mais em se tratando de contatos com o Diretor Presidente, que, pelo escopo inerente ao cargo, deve ter uma visão abrangente sobre as questões relevantes para a companhia, como, por exemplo, as principais informações sobre a entrega de jatos executivos.

26. Neste caso concreto, não se deve, inclusive, perder de vista os seguintes aspectos de significativa importância para a análise e sopesamento dos indícios e contraíndícios colacionados:

- i. O Acusado exercia, à época dos fatos, nada menos do que a posição mais alta na hierarquia do comando executivo da Companhia, o cargo de CEO. Não que por isso deva ter tido como onipresente, mas tampouco pode ser tido como figurativo;
- ii. A matéria em questão era especificamente elencada como exemplo de fato potencialmente relevante, dentre outros, nos termos do disposto no inciso XXI do parágrafo único do art. 2º da ICVM nº 358/2002 - “modificação de projeções divulgadas pela companhia” -, o que certamente é um alerta não só para os DRIs, mas também para os CEOs das companhias;
- iii. As informações não apenas eram pertinentes a essa matéria de natural relevância (i.e. a revisão de projeções da Companhia), como também já era do conhecimento do Acusado o fato de que a informação seria divulgada ao mercado antes da apresentação a ser feita no *Embraer Day*, que fora antecipado para 16.01.2019, para serem comentadas no evento;
- iv. Tal revisão das projeções relativas ao ano de 2018 já se dava em janeiro de 2019 e ressaltava a influência nos resultados financeiros em razão da redução das entregas de jatos executivos em 2018. Consoante o Fato Relevante de 16.01, “a Embraer entregou 91 jatos executivos totais no ano de 2018 (comparado a previsão de 105-125 jatos anteriormente)”;
- v. O Fato Relevante de 16.01 apresentava também as projeções da Embraer para os anos de 2019 e 2020, considerando reflexos de potencial conclusão da parceria estratégica com a Boeing quanto à qual o Acusado reconheceu que esteve intensamente envolvido. Os



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

assuntos não eram estanques ou dissociados, pelo contrário, os dados sobre a redução das vendas de jatos executivos em 2018 e seus reflexos nos resultados financeiros eram claramente relevantes também para fins da negociação da referida parceira comercial.

27. Com efeito, o Fato Relevante de 16.01.2019 foi bem mais extenso do que tinham sido os Fatos Relevantes anteriores sobre as projeções de 2018¹⁶ (mesmo desconsiderando os trechos sobre as projeções para 2019 e 2020) e explicitou que (i) “[a]s condições do mercado global de jatos executivos, apesar de uma gradual recuperação, continuam mais lentas do que o esperado”; (ii) “[c]omo resultado da redução das entregas de jatos executivos, a Companhia agora espera que as receitas no segmento de jatos executivos fiquem em aproximadamente US\$ 1.1 bilhões (US\$ 1.35 bilhões – US\$ 1.50 bilhões anteriormente)”; (iii) “[a]s projeções de EBIT consolidado e ajustado, Margem EBIT consolidada e ajustada, EBITDA consolidado e ajustado, e Margem EBITDA consolidada e ajustada para 2018 foram reduzidas devido a uma menor alavancagem operacional da Companhia em função do menor volume de entregas na aviação executiva e uma redução nas receitas do segmento de Defesa & Segurança” (grifos aditados).

28. Além disso, tal Fato Relevante consignou “[é] importante destacar que as projeções de 2019 incluem potenciais custos e despesas associadas com a criação de uma nova empresa (“JV Aviação Comercial”) em parceria estratégica entre a Companhia e a [Boeing] na Aviação Comercial (...)” e “[a] Embraer apresenta projeções para o ano de 2020, o primeiro ano após a potencial conclusão da Operação que cria a parceria estratégica entre Embraer e Boeing na Aviação Comercial, (...)”. Ao final, o Fato Relevante fez expressa correlação com o evento já referido de que participou o Acusado: “Por fim, a Embraer comunica que disponibilizou por intermédio do Sistema Empresas.Net, simultaneamente à divulgação deste fato relevante, a apresentação que será divulgada também no Embraer Day que será realizado nessa data”.

29. Nesse contexto, quanto à existência de Informação Privilegiada, restou bem demonstrada, a meu juízo, a relevância do conteúdo não público das informações divulgadas no Fato Relevante de 16.01.2019, tanto por se tratar de fato cuja importância se faz intrínseca ao próprio objeto, que era de divulgação obrigatória para a Companhia – no caso, a revisão dos “guidances” –, quanto em função do impacto adverso do menor volume de entregas de jatos executivos em 2018 e sua correlação direta com atividade operacional central para a Embraer. Tanto mais quando tal divulgação se dava em antecipação ao momento em que, em anos anteriores, a Companhia fizera tais divulgações e, ainda, logo na sequência do anúncio sobre manifestação favorável da União quanto à referida parceria estratégica com a Boeing.

¹⁶ v. Fatos Relevantes da Embraer divulgados em 27.10.2017 e em 8.03.2018.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

30. Aliás, como corroborado pelo próprio Acusado, diante da necessidade de convocar assembleia geral extraordinária, em 24.01.2019, para aprovar a operação com a Boeing, naquele ano de 2019, em específico, o *Embraer Day* fora antecipado para janeiro, a fim de informar os acionistas sobre as repercussões da referida potencial operação com a Boeing nos negócios da Embraer, ainda que aproximadas, sendo que, normalmente, tal evento ocorreria em março de cada ano, após o fechamento das demonstrações financeiras do último exercício social.

31. É verdade que o Acusado também alegou que não se envolveu nos esforços e discussões que apuravam os dados e as informações específicas para revisão das projeções divulgadas no Fato Relevante de 16.01.2019, aduzindo que não era de sua competência estatutária e que teria tido conhecimento dos números apenas na reunião de 15.01.2019 em Nova Iorque, sendo que não havia necessidade de monitoramento por ele, em tempo real, do desempenho financeiro da Companhia.

32. Tal linha de defesa é, a meu ver, inconvincente. Ainda que, em tese, o CEO pudesse até não ter tido, antes de 15.01.2019, domínio total das informações quanto a todos os números divulgados no Fato Relevante de 16.01.2019, restou bastante evidente a relevância das informações que frustravam expectativas e o conhecimento de que eram capazes de afetar negativamente a cotação das ações de emissão da Companhia. E isso não apenas à luz do papel do Acusado na direção e condução geral dos negócios sociais¹⁷, mas também da natureza dos aspectos abordados no Fato Relevante quanto a dados de 2018 sobre a revisão negativa de *guidances* da Embraer, em função da efetiva redução de entregas de jatos executivos *vis-à-vis* às expectativas divulgadas e já então não concretizadas, o que, certamente, não escaparia de seu conhecimento.

33. A defesa alegou, ainda, que as projeções objeto do Fato Relevante de 16.01 eram apenas estimativas que “*não corresponderam exatamente aos números finais, apurados e divulgados em março*”¹⁸. A propósito, cabe reconhecer que estimativas são ínsitas ao levantamento e divulgação de projeções, que, embora não correspondam a meras expectativas ou tendências, porquanto embasadas em expectativas racionais, são baseadas em julgamentos neutros, mas tampouco se assevera que possam refletir números finais. Deve haver clareza informacional quanto a premissas relevantes, parâmetros, metodologias adotadas e prazos, mas não certeza quanto aos dados finais.

¹⁷ A propósito do papel do CEO, vale destacar o seguinte trecho do voto do Diretor Relator Henrique Machado no PAS CVM nº RJ2014/3616, j. em 13.11.2018, que também tratava de revisão negativa de *guidance* de companhia que tinha por praxe divulgá-la: “*Tratava-se, nada menos, da direção e condução geral dos negócios sociais da PDG, sendo desnecessária uma maior argumentação para concluir que seriam de seu conhecimento quaisquer informações relevantes sobre os negócios da Companhia, ainda não divulgadas ao público. Esta conclusão torna-se mais evidente quando se constata que as informações se referem a atividades essenciais da Companhia, a primeira relativa a uma revisão vultosa em orçamentos de obras, e a segunda ao decréscimo significativo em seus lançamentos e vendas*”.

¹⁸ Doc. 1148163, fl. 17.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

34. Ainda assim, no caso concreto, observou-se, inclusive, que as projeções revisadas de 2018 muito se aproximaram dos números finais divulgados em março de 2019¹⁹ e, por sua relevância, foram capazes de influir, de modo ponderável, na cotação das ações no mercado.

35. Ademais, e mesmo que esse não seja um elemento imprescindível para a configuração da infração em tela, a relevância da informação não pública pôde ser também corroborada a partir da verificação feita pela SMI quanto ao impacto causado na cotação das ações de emissão da Companhia nos pregões seguintes à divulgação. Conforme tabela constante no item 16 do Termo de Acusação, constatou-se a desvalorização de 9% sofrida na cotação das ações EMBR3 nos pregões de 16, 17 e 18.01.2019, com variações de -1,19%, -4,79% e -3,03%, respectivamente.

36. Quanto ao impacto decorrente da divulgação do Fato Relevante de 16.01.2019, a SMI demonstrou que tal desvalorização se deu com descolamento em relação ao comportamento do Índice Bovespa, refletindo uma queda pontual da cotação das ações da Embraer. Nesse ponto, ainda que a defesa tenha razão quando aponta que o descolamento do ativo do Índice Bovespa não pode ser considerado elemento único e determinante para a conclusão da queda da cotação das ações ter sido motivada pela publicação em questão, como visto, os fatos subjacentes são eloquentes para demonstrar a capacidade da referida informação de influenciar a cotação dos valores mobiliários²⁰, evidenciando, assim, a meu juízo, a relevância da informação em concreto.

37. Entendo, portanto, ter restado bem evidenciada, neste caso, a existência da Informação Privilegiada. Resta, então, aprofundar a questão do acesso e do uso indevido pelo Acusado, considerando as presunções relativas aplicáveis e os contraíndícios colacionados.

38. Vale repisar que, por se tratar de *insider* primário, consoante o previsto na ICVM nº 358/2002, são aplicáveis as presunções relativas quanto ao acesso e ao uso com intenção de obter vantagem indevida. São presunções relativas, que admitem afastamento por prova em contrário, que podem, inclusive, também ser indiciárias. Nesse contexto, como bem abordado pelo então Presidente Marcelo Barbosa, em seu voto no PAS CVM nº RJ2015/13651, j. em 20.02.2018:

10. De acordo com a interpretação que vem sendo observada pelo Colegiado, o regulador, ciente da frequente dificuldade de se comprovar que a decisão de negociar foi motivada pelo conhecimento de informação privilegiada, e da alta probabilidade de, dadas as circunstâncias, determinados sujeitos terem acesso a informações relevantes, estabeleceu, no art. 13, um regime de presunções segundo

¹⁹ Os números finais divulgados em março (Doc. 1148165), pouco alteraram o que já havia sido apurado, sendo a alteração mais substancial a ocorrida no fluxo de caixa livre, que passou de US\$ 200 milhões para US\$ 128 milhões.

²⁰ ICVM nº 358/2002, Art. 2º: “Considera-se relevante, para os efeitos desta Instrução, (...) ou qualquer outro ato ou fato de caráter político-administrativo, técnico, negocial ou econômico-financeiro ocorrido ou relacionado aos seus negócios **que possa influir de modo ponderável: (...) I - na cotação dos valores mobiliários de emissão da companhia aberta ou a eles referenciados; (...)**” (grifos adotados).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

o qual **está autorizado a não mais do que presumir**, conforme o caso, a existência de informação privilegiada, sua posse por determinadas pessoas ou, ainda, a utilização da informação privilegiada com a finalidade de obter vantagem indevida.

11. Como contrapartida a essas presunções, e ainda de acordo com o entendimento que vem prevalecendo, o **regulador admite que o sujeito acusado** pela prática de *insider trading* **apresente provas, ou um conjunto robusto de contraindícios, suficientes para afastar cada uma dessas presunções**, atestando a regularidade da sua conduta. Na ausência desse regime, a dificuldade de o regulador demonstrar a caracterização do uso desleal de informação privilegiada poderia até inviabilizar a punição desses ilícitos. **Utilizadas de forma prudente, as presunções podem ser instrumentos de grande valia no desempenho da atividade sancionadora da CVM, em benefício da integridade do mercado de capitais.** (grifos adotados)

39. A propósito da presunção de uso, essa se justifica não apenas em função de ser a intenção possivelmente o aspecto de mais difícil comprovação por meio de prova direta, mas também por ser pouco factível que quem conheça uma Informação Privilegiada consiga neutralizar os seus efeitos ao avaliar o momento e os termos de uma negociação. Vale reproduzir as considerações do Diretor Relator Gustavo Gonzalez, no PAS CVM nº RJ2016/5039, j. em 26.09.2017:

14. O último elemento do tipo é a utilização da informação privilegiada na negociação com a finalidade de obter vantagem indevida. A demonstração do nexo causal entre a posse da informação privilegiada e a negociação é **um dos pontos mais tormentosos dos casos de insider trading**. Na maior parte dos casos, **não será possível obter uma evidência documental** acerca do estado mental do investidor no momento em que negociou em posse de informação privilegiada, para confirmar **se a sua decisão foi, efetivamente, motivada, ou influenciada, por tal informação**.

15. Em razão da dificuldade de produção de provas diretas que comprovem cada um dos elementos necessários para a caracterização do *insider trading*, a Instrução CVM nº 358/2002 incorpora uma série de presunções. Dentre elas, a presunção de que quem possui informação privilegiada e, antes da sua divulgação ao mercado, realiza operações com valores mobiliários de emissão da companhia, está negociando com base nessa informação, com a finalidade de obter vantagem indevida. (...) 18. Trata-se, é claro, de presunção relativa, **que pode ser afastada caso existam provas (inclusive indiciárias) em contrário.** (grifos adotados)

40. Não há dúvida de que, em tese, tais presunções podem ser afastadas pela defesa por meio de prova que coloque em xeque o conhecimento da Informação Privilegiada pelo Acusado ou que ele dela tenha se valido em sua decisão de venda para obtenção de vantagem indevida. Como dito, consoante jurisprudência pacífica da CVM, admite-se que isso inclusive pode igualmente se dar por meio de prova indiciária, no caso, contraindícios²¹.

²¹ Especificamente quanto ao §4º do art. 13, vide, p. ex., PAS CVM nº RJ2014/1020, Dir. Rel. Pablo Renteria, j. em 12.09.2017; PAS CVM nº RJ2012/13047, Dir. Rel. Roberto Tadeu Antunes Fernandes, j. em 04.11.2014; PAS CVM nº RJ2012/13651, Dir. Rel. Gustavo Gonzalez, j. em 20.02.2018.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

41. Importa, portanto, no caso, analisar os argumentos de defesa e avaliar se os contraindícios apresentados são convergentes e robustos para afastar ou mitigar as referidas presunções de acesso e de uso indevido, que repercutem na configuração do ilícito administrativo.

Dos argumentos e contraindícios apresentados pela Defesa

42. Passo a enfrentar os argumentos apresentados pelo Acusado para tentar elidir a presunção de que tinha tido acesso à Informação Privilegiada antes de comandar a alienação das Ações.

43. Em síntese, a SMI concluiu que o Acusado estava de posse da Informação Privilegiada quando vendeu suas Ações e dela fez uso indevido, tendo em vista (i) a posição de CEO, que lhe proporcionava acesso às informações estratégicas e aos resultados e estudos da Companhia, principalmente uma informação tão significativa como uma revisão dos *guidances*; (ii) o fato de ele ter viajado ao exterior para apresentação, no *Embraer Day*, para investidores e analistas junto com executivos da área de Relações com Investidores; (iii) a discrepância da operação em relação ao seu perfil de atuação, já que, anualmente, costumava vender as ações a que tinha direito pelo Plano de *Stock Options* em meses posteriores do ano; (iv) a entrega de aeronaves abaixo da expectativa em 2018 ser fato que já era de conhecimento do Diretor Presidente; e (v) a informação da Companhia de que, embora não fosse obrigatório, fatos relevantes como tal poderiam ser levados ao conhecimento do diretor presidente antes da divulgação para aprovação.

44. Além disso, a Acusação apontou para a inexistência de plano individual de investimento do Acusado, nos termos à época previstos no art. 15-A²² da ICVM nº 358/2002, que poderia lhe ter permitido a negociação antes da divulgação do Fato Relevante de 16.01.2019.

45. Por outro lado, na tentativa de infirmar a tese acusatória, a defesa alegou que não fazia parte das atribuições do Acusado coordenar, ou mesmo participar, do levantamento de dados para atualizar as projeções da Companhia, nos termos do art. 37, §1º²³, do Estatuto Social da Embraer

²² Art. 15-A. Os acionistas controladores, diretos ou indiretos, diretores, membros do conselho de administração, do conselho fiscal e de quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas, criados por disposição estatutária, ou por quem quer que, em virtude de seu cargo, função ou posição na companhia aberta, sua controladora, suas controladas ou coligadas, tenha conhecimento da informação relativa ao ato ou fato relevante, poderão formalizar planos individuais de investimento regulando suas negociações com ações de emissão da companhia. § 1º Os planos de investimento referidos no caput poderão permitir a negociação de ações de emissão da companhia nos períodos previstos no caput e nos §§ 1º a 3º do art. 13, desde que: I – sejam formalizados por escrito perante o Diretor de Relações com Investidores antes da realização de quaisquer negociações; II – estabeleçam, em caráter irrevogável e irretratável, as datas e os valores ou quantidades dos negócios a serem realizados pelos participantes; e III – prevejam prazo mínimo de 6 (...) meses para que o próprio plano, suas eventuais modificações e cancelamento produzam efeitos.

²³ “Compete ao Diretor-Presidente: a) convocar e presidir as reuniões da Diretoria; b) propor ao Conselho de Administração a composição da Diretoria; c) propor ao Conselho de Administração a distribuição de funções aos demais Diretores; d) orientar e coordenar a atuação dos demais Diretores; e) dirigir as atividades relacionadas com o planejamento geral da Companhia e de suas controladas; f) manter os membros do Conselho de Administração



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

à época dos fatos, e da resposta²⁴ apresentada pela Embraer, que indicou que o processo de elaboração e revisão das projeções era “*liderado pelo Departamento de Relações com Investidores que interage com os Departamentos de Controladoria e Contabilidade*”. A própria Companhia informou que a divulgação não depende, em regra, da aprovação da diretoria ou do diretor presidente, embora isso possa ocorrer e sustentou que o Acusado teria tido acesso ao conteúdo dos *guidances* um dia antes da divulgação (i.e. 15.01.2019), já em Nova Iorque, para o *Embraer Day*.

46. Observo, entretanto, que o próprio Acusado reconheceu²⁵ que “[f]atos relevantes ‘ordinários’ (*incluída eventual alteração em guidance*) são de responsabilidade do Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, sendo divulgados ao mercado após discussão e aprovação do Diretor Presidente” (grifos aditados)²⁶.

47. Tanto à luz da natureza quanto da dimensão estratégica das referidas informações e do momento pelo qual passava a Companhia, entendo que a SMI conseguiu reunir um conjunto de indícios robustos, consistentes e convergentes, a amparar, com segurança, o convencimento a que chego quanto ao acesso à Informação Privilegiada pelo Acusado, bem como que os contraindícios acima referidos não foram suficientes para desabonar o quanto trazido pela acusação.

48. Não impressiona a ausência de atribuição estatutária específica do CEO em relação ao *acompanhamento* da atualização de projeções, a qual sequer seria de se esperar. Não se está a tratar de responsabilidade primária pela produção da informação, mas sim do dever de supervisão sobre tema de relevância para a Companhia, o que entendo estava abrangido por suas atribuições estatutárias relativas a “orientar e coordenar a atuação dos demais Diretores” (no caso, do DRI) e “dirigir as atividades relacionadas com o planejamento geral da Companhia e de suas controladas”.

49. No contexto já referido, entendo que não há plausibilidade razoável a sustentar o desconhecimento das informações pelo CEO, porquanto, inclusive, não se tratava de detalhes, mas de informações estratégicas que são, no mínimo, reportadas ao integrante máximo da cúpula de gestão da companhia, como, aliás, ele mesmo admitiu em gênero, ainda que negando em concreto,

informados sobre as atividades e o andamento das operações da Companhia; g) exercer outras atribuições que lhe forem cometidas pelo Conselho de Administração; h) submeter anualmente à apreciação do Conselho de Administração o relatório da administração e as contas da Diretoria, acompanhados do relatório dos auditores independentes, bem como a proposta de destinação dos lucros apurados no exercício anterior; i) elaborar anualmente o Plano de Ações e de metas de cada Diretoria, submetendo-o, com o desempenho e resultado alcançados, ao Conselho de Administração em suas reuniões ordinárias; j) elaborar e submeter ao Conselho de Administração a política salarial da Companhia e de suas empresas controladas; k) submeter à apreciação do Conselho de Administração as matérias sujeitas a veto da União, como titular da ação de classe especial.” (grifos aditados)

²⁴ Doc. 1075530.

²⁵ Doc. 1075523.

²⁶ Ainda que, nesse caso, tenha também asseverado que tomou conhecimento da informação somente em 15.01.2019.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

e cujos elementos subjacentes eram relevantes também no âmbito das negociações da referida parceria comercial com que o Acusado reconheceu que estava intensamente envolvido.

50. Ademais, repise-se que os dados revisados quanto ao ano de 2018, objeto do Fato Relevante de 16.01, que tinham sido anteriormente divulgados em fatos relevantes datados de 27.10.2017 e 08.03.2018, consistiram em: (i) 91 jatos executivos entregues, em comparação a estimativa anterior de 105 a 125 jatos; (ii) receita líquida de US\$ 5.1 bilhões, uma redução da faixa anterior de US\$ 5.4 bilhões a US\$ 5.9 bilhões, e EBIT e EBITDA consolidados e ajustados, inferiores²⁷ ao anteriormente divulgado, revisados para baixo justamente em função da redução da entrega de jatos executivos em 2018; e (iii) fluxo de caixa livre de US\$ 200 milhões, no lugar dos US\$ 100 milhões esperados; ainda que tais cifras consubstanciassem montantes estimados.

51. Por meio de Parecer Técnico²⁸, a defesa buscou demonstrar que o conhecimento do número de entregas de jatos executivos e das receitas daí advindas não seria suficiente para que um profissional procedesse isoladamente à apuração das estimativas EBIT, EBITDA e fluxo de caixa livre. Entretanto, mesmo que se reconheça a insuficiência para apurações exatas, principalmente diante das incertezas inerentes a apuração de *guidances* quando ainda não finalizados os números e informações necessários à construção das demonstrações financeiras, as informações macro já sinalizavam um cenário pior do que o esperado.

52. Ainda sob a mesma ótica, importa ressaltar que é inconteste que o Acusado tinha conhecimento de que haveria a divulgação de Fato Relevante antes da apresentação no *Embraer Day*²⁹ e, portanto, também carece de razoabilidade a tentativa da defesa de descaracterizar, no caso, o *timing* perfeito apontado pela SMI. Em realidade, a defesa se esforça em tentar justificar a alienação em 11.01.2019, antes da viagem do Acusado para Nova Iorque, à luz do momento oportuno tendo em vista o Fato Relevante divulgado em 10.01.2019³⁰, mas foi silente quanto ao fato de que já então se sabia que, em dois dias, seria divulgada a revisão das projeções de 2018 e divulgação das de 2019 e 2020.

53. Como apontado no Parecer Técnico apresentado pela defesa, na abertura do pregão do dia 11.01.2019, “o ativo *EMBR3* abriu a R\$ 22,75 (...), o que representava uma alta de 8,38% em relação ao fechamento do pregão anterior (R\$ 20,99). Tal alta, (...) foi a maior alta de abertura

²⁷ A estimativa de EBIT reduziu de US\$ 270 milhões a US\$355 milhões para US\$ 200 milhões; a margem EBIT reduziu de 5% a 6% para 4%; a EBITDA reduziu de US\$ 540 milhões a US\$ 650 milhões para US\$ 480 milhões, e a margem EBITDA reduziu de 10% a 11% para 9%.

²⁸ Doc. 1148168.

²⁹ Doc. 1075508.

³⁰ Doc. 1075511.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

(ou mesmo incluindo altas de fechamento) desde dezembro de 2017, evidenciando que se tratava de uma alta incomum para o ativo EMBR3”³¹ (grifos aditados).

54. Ocorre que não se questiona que pudesse fazer sentido para o Acusado procurar se desfazer das ações que receberia em razão do exercício das opções que detinha no âmbito do Plano de *Stock Options*, aproveitando-se do momento de alta do ativo pós-divulgação do Fato Relevante de 10.01.2019, que comunicou, aos acionistas e ao mercado em geral, a manifestação favorável da União, ainda que a operação em si ainda estivesse sujeita ao implemento de certas condições³², e resultou na valorização das ações, que passaram de R\$ 20,99 para R\$ 21,53 por ação, no fechamento do pregão de 11.01.2019³³. O cerne da questão não é o que já havia sido divulgado, mas sim o que ele sabia que ainda seria divulgado nos dias subsequentes, e com viés desfavorável.

55. A defesa alegou, também, que a participação de Paulo Silva no *Embraer Day*, em 16.01.2019, teria tido feição essencialmente institucional e de representação, aduzindo que isso restara evidenciado em função da exposição objetiva³⁴ que teria sido feita na ocasião pelo Acusado, em que não foram mencionadas as projeções, tendo ele se limitado somente aos valores sociais e princípios da Companhia, em contraposição a apresentação³⁵ do diretor vice-presidente executivo financeiro e DRI. Ainda que coubesse ao DRI fazer a exposição sobre as projeções propriamente ditas, o argumento de que o CEO não teria conhecimento dos dados estratégicos não convence e parece querer reduzir o papel do principal executivo da Companhia a uma figura decorativa.

56. Por fim, a defesa rechaçou a alegação de que o Acusado teria vendido as opções a que tinha direito em data divergente do que historicamente vinha realizando, em anos anteriores, pois “tanto em relação aos volumes, quanto em relação às datas dos negócios, sempre no âmbito do Programa de *Stock Options*, não se pode enxergar um padrão que leve à conclusão que a venda realizada em janeiro de 2019 seja discrepante”³⁶, ponto em que concordo com a defesa.

57. Mesmo que em muitos anos anteriores, tais vendas tenham ocorrido em fevereiro ou meses posteriores e apesar de ter sido a primeira vez que o Acusado operou em janeiro, é possível

³¹ Doc. 1148168 (Anexo 5 da Defesa do Acusado, p. 6, resposta no box do item 9).

³² A saber, “(i) ratificação, pelo Conselho de Administração da Companhia, das deliberações tomadas em 17 de dezembro de 2018 e autorização para celebração do Master Transaction Agreement, do Contribution Agreement e dos demais documentos necessários para implementação da Operação; (ii) deliberação e aprovação da Operação pelos acionistas da Embraer em Assembleia Geral Extraordinária; (iii) aprovação por autoridades concorrenciais brasileiras, dos Estados Unidos da América e de outras jurisdições aplicáveis; e (iv) satisfação de outras condições usuais em operações desta natureza”.

³³ Item 16 do Termo de Acusação.

³⁴ Doc. 1148166.

³⁵ Doc. 1148167.

³⁶ Doc. 1148163, fl. 28.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

constatar que, a cada ano, a venda ocorria em meses variados, não sendo verificado um padrão que se preste como indício. Entendo, assim, que o histórico em si das operações realizadas não autoriza a conclusão de que a alienação das Ações teria sido motivada pela Informação Privilegiada.

58. Contudo, os demais elementos já abordados são, a meu juízo, indícios suficientemente robustos e convergentes para corroborar, com segurança, a tese acusatória, como já detalhado acima, quadro que tampouco é alterado pelo referido histórico de negociações.

59. Passo, enfim, à análise dos argumentos apresentados pelo Acusado para buscar elidir a presunção de uso da Informação Privilegiada.

60. A defesa se socorreu do bom e longo histórico do Acusado, destacando que, em seus vinte e dois anos na Companhia, o Acusado não havia sido alvo de qualquer acusação ou suspeita por parte da CVM. Pontuou também que, desde de 2000, Paulo Silva tinha o direito de participar do Plano de *Stock Options*, e vendeu suas ações, anualmente, por motivações diversas, com exceção apenas do ano de 2017, conforme apontado pelo Acusado³⁷.

61. Porém, embora os bons antecedentes do Acusado devam ser considerados para fins de dosimetria e este PAS não coloque mácula sobre quaisquer outros aspectos de sua atuação, tal histórico não constitui *per se* um contraindício.

62. Cabe mencionar, também, que a defesa desafia o alegado pela Acusação quanto a que serviria como indício de uso indevido o fato de o Acusado, ao solicitar que o operador da Corretora verificasse a quantidade de ações que ele teria disponível para venda, ter pedido rapidez, alegadamente demonstrando “pressa” para que pudesse vender as suas ações. A esse respeito, o Acusado, em resposta³⁸ a Ofício da CVM, argumentou que a mesa de operações da Corretora usualmente demorava para executar as ordens, com o que justificou o seu pedido.

63. Quanto a esse aspecto, reconheço que, em certa medida, a solicitação de rapidez possa não ser tida como coerente com a inexistência de uma obrigação financeira mais imediata, como detalhado mais adiante, contudo, divergindo da interpretação da SMI, não enxergo nesse fato em si um indício robusto de que o Acusado estaria utilizando Informação Privilegiada ao negociar³⁹.

³⁷ Doc. 1075523.

³⁸ Idem.

³⁹ Note-se que a BSM também não enxergou indícios de irregularidade na gravação da transmissão da ordem do Acusado para a Corretora. Por outro lado, cabe destacar que a BSM encaminhou o caso à CVM (Ofício 3877/2019 – SAM-DAR-BSM, de 07.10.2019, Doc. 1075492) justamente porque a operação tinha sido detectada com base nos filtros de indícios de *insider trading*, sendo que, com base na gravação e na documentação encaminhada pela Corretora, a BSM entendeu que não foi possível comprovar o uso indevido de informações privilegiadas e, assim, arquivou o processo e comunicou à CVM. Contudo, o conjunto fático-probatório examinado pela SMI é bem mais amplo e farto do que pôde se valer a BSM, não se podendo inferir que a BSM discordaria da visão da SMI neste caso.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

64. Por outro lado, a fim de rechaçar a intenção de obtenção de vantagem indevida, a defesa se apoiou, principalmente, na justificativa de que o Acusado tinha, de fato, necessidade de obtenção de recursos para concretizar a aquisição de um imóvel em Portugal, que já vinha negociando há alguns meses, no intuito de, com isso, afastar a presunção de uso indevido.

65. Para tanto, trouxe aos autos e-mails trocados com o incorporador sobre as tratativas para a aquisição do imóvel, e anexou às razões de defesa, o contrato de promessa de compra e venda do imóvel e a escritura de compra e venda. O contrato de promessa de compra e venda⁴⁰, celebrado em 08.03.2017, que previa pagamento dos 40% restantes do preço no ato da escritura de compra e venda⁴¹ que, por sua vez, em razão de atraso decorrente das burocracias envolvidas, acabou sendo celebrada em 07.03.2019, na mesma data que foram pagos os tributos⁴² devidos.

66. Conforme evidenciado nos referidos e-mails⁴³, em 12.12.2018, o incorporador do imóvel informou ao Acusado que, em janeiro certamente estaria em condições de realizar a escritura, ato que demandaria o pagamento da parcela restante do preço, em montante superior ao valor aferido pelo Acusado com a venda das Ações. Desse modo, a defesa asseverou que o Acusado teria vendido as Ações acreditando que, a qualquer momento, em janeiro, poderia precisar realizar o pagamento. Com efeito, em 15.01.2019, poucos dias depois de comandar a venda das Ações, o incorporador encaminhou novo e-mail comunicando sobre a possibilidade de realização das escrituras de compra e venda, mas que, ao final, acabou sendo realizada somente em 07.03.2019.

67. Nesse contexto, segundo a defesa, o Acusado, não tendo ainda recebido retorno a respeito de quando efetivamente seria realizada a escritura de compra e venda do imóvel, teria decidido vender suas Ações, aproveitando-se do momento de alta das cotações pós divulgação do Fato Relevante de 10.01.2019, para monetizar quantia de que teria necessidade para fazer frente a parte do pagamento pendente.

68. Entretanto, a meu juízo, ainda que tal obrigação financeira futura do Acusado tenha sido comprovada e que o *timing* quanto à necessidade de recursos fosse, em certa medida, factível – não cabendo aqui especular sobre as razões da posterior demora na concretização no negócio imobiliário –, tal contraindício, a meu ver, não se mostra suficientemente robusto para afastar a presunção de uso indevido da Informação Privilegiada, porquanto havia discricionariedade e era também compatível com a intenção de antecipar-se a uma previsível desvalorização das ações, pela divulgação do Fato Relevante de 16.01, que, de fato, veio a ocorrer.

⁴⁰ Doc. 1148169.

⁴¹ Doc. 1148170.

⁴² Doc. 1148171.

⁴³ Doc. 1075525.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

69. Com efeito, a conduta esperada dos administradores, consoante o comando legal cuja inobservância foi imputada ao Acusado, é justamente a de se abster de negociar com valores mobiliários de emissão da companhia enquanto não divulgada ao mercado a informação relevante.

70. Assim, a insuficiência do contraindício não diz respeito apenas (i) ao fato de que o email confirmando a proximidade da data de celebração do negócio imobiliário datou de 15.01 (portanto, após a ordem de venda), tampouco (ii) de que somente em 30.01.2019 Paulo Silva recebeu e-mail comunicando todos os pagamentos pendentes para a realização da escritura nem (iii) de que a escritura de compra e venda apenas veio a ser realizada em março de 2019.

71. A questão é que, para além de não apontar para 15.01 como data prevista para realização do pagamento pendente, o uso dos recursos para fins de cobrir o pagamento que em breve poderia ser, de fato, devido não altera o fato de que havia Informação Privilegiada de seu conhecimento que também seria divulgada em poucos dias e, portanto, a antecipação por parte do Acusado serviria para monetizar as Ações antecipadamente evitando a possível desvalorização iminente.

72. Nesse contexto, concordo com a Acusação quando aduz que a destinação de valores decorrentes da venda de ações para cobrir gastos pessoais comprovados não é, por si só, suficiente para descaracterizar a infração de *insider trading*, o que também está em linha com precedentes⁴⁴.

73. Para a defesa, a circunstância de o Acusado ter mantido a ordem de venda a R\$ 22,70 por ação (e não a mercado), ainda que sob o risco de não conseguir vender todas as ações que receberia em razão do Plano de *Stock Options*, seria também um contraindício, porque não se coadunaria com o “comportamento típico” de um *insider*, entendendo que caso o Acusado estivesse utilizando a Informação Privilegiada para operar deveria ter necessariamente vendido a mercado todas as suas ações naquele momento.

74. A meu ver, entretanto, o argumento não conduz à conclusão pretendida pela defesa. Com efeito, não se trata de questão em que univocamente possa se atribuir um único “comportamento típico” de *insider*, notadamente tendo em vista que (i) o *timing* da necessidade de caixa do Acusado era incerto e poderia ainda levar muitos dias (ou mesmo meses, como ocorreu); e (ii) o propósito de assegurar ganho mais expressivo (com a cotação mais alta dos últimos tempos) e de evitar perdas que poderiam ser esperadas (no curtíssimo prazo) também poderia vir a ser alcançado diferindo a venda das demais ações para dias ou meses após o Fato Relevante de 16.01.2019.

⁴⁴ v., p.ex., PAS CVM nº RJ2014/578, Diretor Relator Henrique Machado, j. em 27.05.2019, em que foi ressaltado que a existência de compromissos financeiros não afasta, por si só, a vedação à negociação em posse de informação privilegiada, pois não elimina a discricionariedade do agente no negócio.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

75. Assim, considero improcedente o argumento da defesa de que necessariamente “a atuação do *Defendente* não condiz com a lógica e o *modus operandi* de um agente que busca se beneficiar de informações privilegiadas”⁴⁵. A propósito, observo que precedentes da CVM inclusive já reconheceram que *insiders*, por vezes, não alienam a mercado todas as ações que, em princípio, poderiam alienar⁴⁶, valendo-se de determinada informação privilegiada, sem que isso em si seja elemento a atestar o não uso indevido de tal informação.

76. Tampouco cabe concluir não ter havido o uso indevido da Informação Privilegiada apenas porque o volume alienado ou a perda evitada não alcançaram cifras muito elevadas. Consoante reiterados precedentes da CVM, para a configuração do elemento subjetivo do *insider trading* (i.e., a intenção de obter vantagem indevida) não é necessário que se esteja lidando com uma negociação de volume expressivo de ações, nem que o lucro auferido ou a perda evitada sejam significativos; aliás, a configuração do ilícito sequer depende do resultado efetivamente auferido nas negociações⁴⁷.

III. CONCLUSÃO E DOSIMETRIA

77. Por todo o exposto, concluo que Paulo Silva deve ser responsabilizado pela realização de operação de venda das Ações mediante o uso de Informação Privilegiada, tendo sido, a meu juízo, reunidos nos autos um conjunto de indícios múltiplos, consistentes e convergentes apontando para a prática de *insider trading*, em infração ao disposto no art. 155, §1º, da Lei nº 6.404/1976 c/c o art. 13, *caput*, da ICVM nº 358/2002; não tendo sido os contraindícios colacionados suficientes para afastar, a meu juízo, as presunções relativas de acesso e uso indevido.

78. Trata-se de infração grave, nos termos do art. 18 da ICVM nº 358/2002⁴⁸, envolvendo inclusive a quebra de dever fiduciário, em ilícito de elevada reprovabilidade, que abala a confiança dos investidores na simetria de informações e no funcionamento eficiente do mercado.

⁴⁵ Doc. 1148163, fl. 37.

⁴⁶ V., p.ex., PAS CVM nº 19957.005966/2016-38, j. em 16.06.2020.

⁴⁷ V., p.ex., PAS CVM nº 19957.007486/2018-73, Diretor Relator Alexandre Rangel, j. em 11.05.2021; PAS CVM nº RJ2015/13651, Diretor Relator Gustavo Machado Gonzalez, j. em 19.06.2018; PAS CVM nº RJ2014/10290, Diretor Relator Henrique Machado, j. em 13.06.2017; PAS CVM nº RJ2013/8609, Diretor Relator Henrique Machado, j. em 09.05.2017; PAS CVM nº RJ2012/13047, Diretor Relator Roberto Tadeu Fernandes, j. em 04.11.2014; PAS CVM nº RJ2013/2714, Diretora Relatora Luciana Dias, j. em 07.10.2014; PAS CVM nº 22/2004, Presidente Relator Marcelo Fernandez Trindade, j. em 20.06.2007; PAS CVM nº 04/2004, Presidente Relator Marcelo Fernandez Trindade, j. em 28.06.2006; e PAS CVM nº RJ2003/5627, Diretora Relatora Norma Jonssen Parente, j. em 28.01.2005.

⁴⁸ “Art. 18. Configura infração grave, para os fins previstos no § 3º do art. 11 da Lei nº 6.385/76, a transgressão às disposições desta Instrução”. Note-se que dispositivo de teor equivalente consta do art. 19 da RCVM nº 44/2021.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

79. Como bem destacado em recém publicado “Guia de Recomendações e Boas Práticas para a Prevenção ao *Insider Trading*”⁴⁹, ao discorrer sobre aspectos conceituais, “(...) *os princípios da transparência (full disclosure), eficiência, e dever de lealdade dos acionistas controladores e administradores são fundamentais ao bom funcionamento do mercado de valores mobiliários, complementares entre si e necessários à manutenção de sua credibilidade e adequada formação de preços dos valores mobiliários negociados.*”

80. De outro lado, para fins de dosimetria, importa, ainda, considerar, como circunstância atenuante, os bons antecedentes do Acusado.

81. Em relação ao cálculo quanto à perda evitada, embora também divirja do critério sugerido pela defesa, concordo com suas razões, detalhadas ao amparo do Parecer Técnico apresentado pelo Acusado, no que tange à ausência de justificativa para a adoção do parâmetro proposto neste caso pela Acusação.

82. Com efeito, a Área Técnica utilizou-se de uma janela de três dias (16, 17 e 18.01.2019) para cálculo da vantagem indevida auferida, sem apresentar qualquer justificativa nem contar com respaldo de precedentes, que, em realidade, apontam para a adoção, para fins de cálculo da perda teoricamente evitada, da cotação do fechamento do dia seguinte ao da divulgação⁵⁰.

83. Assim, em linha com precedentes⁵¹, concluo pela aplicação de pena de multa pecuniária em montante correspondente a **duas vezes a perda evitada** pelo Acusado na negociação das Ações, calculada com base na cotação de fechamento do dia seguinte⁵² (17.01.2019) ao da divulgação do Fato Relevante de 16.01.2019, que foi de R\$ 20,47 por ação⁵³, alcançando a perda evitada de R\$ 100.350,00 (cem mil e trezentos e cinquenta reais), cujo dobro (R\$ 200.700,00) deve ser atualizado monetariamente pela variação do IPCA⁵⁴, como tem sido aplicado pela CVM.

⁴⁹ Trata-se de Guia elaborado pela Associação de Investidores do Mercado de Capitais – AMEC, em parceria com o Vieira Rezende Advogados, publicado em 2022.

⁵⁰ PAS CVM nº RJ2016/7189, j. em 16.06.2020.

⁵¹ Manifestação de voto do então Diretor Henrique Machado no PAS CVM nº SP2019/0333, j. em 01.12.2020; e PAS CVM nº RJ2014/3616, Diretor Relator Henrique Machado, j. em 13.11.2018; PAS CVM nº RJ2013/13172, Diretor Relator Henrique Machado, j. em 13.06.2017; PAS CVM nº RJ2014/3225, Diretor Relator Roberto Tadeu Fernandes, j. em 13.09.2016; PAS CVM nº 15/2010, Diretor Relator Roberto Tadeu Fernandes, j. em 08.12.2015; e PAS CVM nº 13/09, Diretor Relator Eli Loria, tendo prevalecido o voto condutor do Diretor Otavio Yazbek, j. em 13.12.2011.

⁵² Noto que o próprio Parecer Técnico trazido aos autos pela defesa do Acusado, na resposta ao item 16, admite que: “Em geral, para efeito prático, é bastante comum considerar o preço de fechamento (em vez de abertura) do pregão seguinte por duas razões: (i) o mercado ao longo do dia digere a nova informação de forma que o impacto no preço do ativo se dê apenas ao final do dia; e (ii) muitos investidores maiores, tais como fundos de investimento, não conseguem realizar suas operações na abertura do pregão e podem levar o dia todo para que isso aconteça, de forma que o impacto total é suavizado ao longo de todo o pregão.” (Doc. 1148168, p. 8-9).

⁵³ Consoante tabela constante do item 16 do TA.

⁵⁴ Valor atualizado monetariamente pela variação do IPCA (IBGE) de fevereiro de 2019 a fevereiro de 2023 (índice



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

84. Portanto, com fundamento no art. 11, inciso II e §1º, inciso III, da Lei nº 6.385/1976, e à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, voto pela **condenação de Paulo Cesar de Souza e Silva**, na qualidade de diretor presidente da Embraer à época dos fatos, à pena de **multa pecuniária** no valor de **R\$ 257.420,59** (duzentos e cinquenta e sete mil, quatrocentos e vinte reais e cinquenta e nove centavos), correspondente a duas vezes a perda evitada pelo Acusado (atualizada monetariamente), em razão da venda, em 11.01.2019, das Ações de emissão da Companhia, de posse de Informação Privilegiada a fim de obter vantagem indevida, em infração ao art. 155, §1º, da Lei nº 6.404/1976 c/c o art. 13, *caput*, da Instrução CVM nº 358/2002.

85. Por fim, nos termos do art. 9º da Lei Complementar nº 105/2001 e do artigo 12 da Lei nº 6.385/1976, impende comunicar o resultado deste julgamento ao Ministério Público Federal no Estado de São Paulo, em complemento ao Ofício nº 589/2020/CVM/SGE, de 06.10.2020⁵⁵, para as providências que entender cabíveis no âmbito de sua competência.

É como voto.

Rio de Janeiro, 21 de março de 2023.

FLAVIA MARTINS SANT
ANNA

PERLINGEIRO:01194353738

Assinado de forma digital por
FLAVIA MARTINS SANT ANNA
PERLINGEIRO:01194353738
Dados: 2023.03.21 16:44:53 -03'00'

Flávia Sant'Anna Perlingeiro

Diretora Relatora

de correção no período de 1,28261380).

⁵⁵ Doc. 1112536.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº 19957.005573/2020-19

Reg. Col. 2252/21

Acusado: Paulo Cesar de Souza e Silva
Assunto: Apuração de *insider trading*, em infração ao art. 155, §1º, da Lei nº 6.404/1976 c/c art. 13, *caput*, da Instrução CVM nº 358/2002.
Diretora Relatora: Flávia Perlingeiro
Voto: Diretor Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo

MANIFESTAÇÃO DE VOTO

I. INTRODUÇÃO

1. Com o devido respeito ao entendimento exarado pela Diretora Relatora, apresento esta manifestação de voto para divergir quanto à responsabilização do Acusado¹ em relação à imputação de infração ao disposto no art. 155, §1º, da Lei nº 6.404/1976 c/c o art. 13, *caput*, da ICVM nº 358/2002, então vigente.
2. A meu ver, o Acusado apresentou contraindícios suficientemente robustos e convergentes para mitigar as presunções relativas de acesso e de uso indevido da informação privilegiada aplicáveis ao *insider* primário, nos termos do *caput* do art. 13 da ICVM nº 358/2002
3. Em relação à presunção de acesso à informação privilegiada, destaco que o Estatuto Social da Embraer não atribuía ao cargo ocupado pelo Acusado (diretor presidente) a função de coordenar ou sequer participar do levantamento de dados para atualizar as projeções da Companhia. Conforme comunicado enviado pela Embraer², tais atribuições cabiam aos Departamentos de Relações com Investidores, Controladoria e Contabilidade, sendo certo que sua divulgação não dependia, em regra, de sua aprovação ou da diretoria.
4. Nessa linha, o Acusado afirmou que “[f]atos relevantes ‘ordinários’ (incluída eventual alteração em guidance) são de responsabilidade do Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, sendo divulgados ao mercado após discussão e aprovação do Diretor Presidente”³. Entendo ser crível, portanto, o argumento de defesa no sentido de que o Acusado teria tomado

¹ Os termos iniciados em letra maiúscula utilizados nesta manifestação de voto, que não estiverem nele definidos, têm o significado que lhes foi atribuído no Relatório e no Voto da Diretora Relatora.

² Doc. 1075530.

³ Doc. 1075523.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

conhecimento da informação relevante somente no momento em que o assunto teria sido trazido a ele para aprovação (reunião de 15.01.2019), isto é, na véspera da divulgação do Fato Relevante de 16.01.2019.

5. A divisão de funções estabelecida no Estatuto Social da Companhia tem como objetivo justamente definir um processo de governança na sociedade. Por mais que a divisão não seja absoluta e impenetrável, entendo que a mesma não pode ser simplesmente desconsiderada, de modo a possibilitar uma presunção de conhecimento de matéria não prevista no amplo escopo de atuação do diretor presidente (art. 37, §1º⁴ do Estatuto Social da Embraer). Atribuir ao diretor presidente o conhecimento prévio de uma matéria que estava fora de seu escopo de atribuição estatutária me parece, nesse caso concreto, uma imposição indevida e excessiva do ônus probatório ao Acusado.

6. Entendo, ainda, que a participação do Acusado no *Embraer Day*, em 16.01.2019, corrobora o argumento de defesa de que somente tomou conhecimento da Informação Privilegiada no dia 15.01.2019, tendo em vista que se limitou a uma participação objetiva, essencialmente institucional e de representação⁵, enquanto coube ao diretor vice-presidente executivo financeiro e DRI a exposição sobre as projeções propriamente ditas⁶.

7. No mesmo sentido, reputo que o Acusado obteve êxito em apresentar contraindícios suficientes a afastar a presunção de uso indevido da Informação Privilegiada.

8. Conforme comprovado nos autos⁷ — e por mais que a destinação de valores decorrentes da venda de ações para cobrir gastos pessoais comprovados não seja, por si só, suficiente para descaracterizar a infração de *insider trading* —, o Acusado tinha expectativa de que precisaria

⁴ “Compete ao Diretor-Presidente: a) convocar e presidir as reuniões da Diretoria; b) propor ao Conselho de Administração a composição da Diretoria; c) propor ao Conselho de Administração a distribuição de funções aos demais Diretores; d) orientar e coordenar a atuação dos demais Diretores; e) dirigir as atividades relacionadas com o planejamento geral da Companhia e de suas controladas; f) manter os membros do Conselho de Administração informados sobre as atividades e o andamento das operações da Companhia; g) exercer outras atribuições que lhe forem cometidas pelo Conselho de Administração; h) submeter anualmente à apreciação do Conselho de Administração o relatório da administração e as contas da Diretoria, acompanhados do relatório dos auditores independentes, bem como a proposta de destinação dos lucros apurados no exercício anterior; i) elaborar anualmente o Plano de Ações e de metas de cada Diretoria, submetendo-o, com o desempenho e resultado alcançados, ao Conselho de Administração em suas reuniões ordinárias; j) elaborar e submeter ao Conselho de Administração a política salarial da Companhia e de suas empresas controladas; k) submeter à apreciação do Conselho de Administração as matérias sujeitas a veto da União, como titular da ação de classe especial.”

⁵ Doc. 1148166.

⁶ Doc. 1148167.

⁷ Docs. 1148169, 1148170, 1148171 e 1075525.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

pagar parte do saldo para aquisição de um imóvel no exterior em janeiro de 2019.

9. Outro contraindício apresentado pelo Acusado que considero relevante consiste no fato de que Paulo Silva instruiu que, não obstante só ter alienado parte das Ações disponíveis pelo preço por ele determinado, fosse mantida a ordem de venda apenas pelo preço de R\$ 22,70, ao invés de realizar a venda a mercado. A meu ver, tal fato reforça que o Acusado tinha como objetivo principal vender as ações por um preço que entendia interessante, e não simplesmente alienar todas suas ações disponíveis por deter Informação Privilegiada.

10. Destaca-se, ainda, que, ao analisar as operações realizadas no dia 16.01.2019 pelo Acusado, a BSM constatou que “*não há indícios que Paulo negociou as ações com uso de informação privilegiada*”⁸.

11. Pelo exposto, respeitosamente dirijo das conclusões apresentadas pela Diretora Relatora, razão pela qual voto pela absolvição do Acusado em relação à infração ao disposto no art. 155, §1º, da Lei nº 6.404/1976 c/c o art. 13, *caput*, da ICVM nº 358/2002.

É como voto.

Rio de Janeiro, 21 de março de 2023.

Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo

Diretor

⁸ Doc. 1075492.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM nº ° 19957.005573/2020-19

Data do julgamento: 21/03/2023

Relatora: Diretora Flávia Perlingeiro

Acusado: Paulo Cesar de Souza e Silva

Ementa: Apuração de insider trading, em infração ao art. 155, §1º, da Lei nº 6.404/1976 c/c art. 13, caput, da Instrução CVM nº 358/2002. Absolvição.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, **por maioria**, de votos, decidiu pela **absolvição** de **Paulo Cesar de Souza e Silva** em relação à infração ao disposto no art. 155, §1º, da Lei nº 6.404/1976 c/c o art. 13, caput, da ICVM nº 358/2002.

O Colegiado decidiu também por comunicar o resultado do julgamento ao Ministério Público Federal no Estado de São Paulo, em complemento ao Ofício nº 589/2020/CVM/SGE, para as providências que entender cabíveis no âmbito de sua competência.

A Diretora Relatora, Flávia Perlingeiro, votou pela condenação de Paulo Cesar de Souza e Silva à multa de R\$ 257.420,59, correspondente a duas vezes a perda evitada pelo acusado (atualizada monetariamente) em razão da venda, em 11/1/2019, de ações de emissão da Embraer, de posse de Informação Privilegiada a fim de obter vantagem indevida.

O Diretor Otto Lobo apresentou manifestação de voto divergindo da análise da Diretora Relatora e votou pela absolvição do acusado, apontando que o mesmo apresentou contraindícios suficientes para mitigar a presunção relativa de acesso e de uso indevido da informação privilegiada aplicáveis ao insider primário. Os Diretores João Accioly e Alexandre Rangel acompanharam as conclusões do Diretor Otto Lobo, tendo acrescentado outros pontos para a aplicação da absolvição. O Presidente João Pedro Nascimento acompanhou o voto do Diretor Otto Lobo, com os complementos posteriores dos votos dos Diretores João Accioly e Alexandre Rangel.

Presente a advogada Maria Isabel do Prado Bocater, representando Paulo Cesar de Souza e Silva

Presente a Procuradora Luciana Dayer, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram desta Sessão de Julgamento os Diretores Alexandre Rangel, Otto Lobo, João Carlos Accioly, Flávia Perlingeiro e o Presidente da CVM, João Pedro Barroso do Nascimento, que presidiu a Sessão.



Documento assinado eletronicamente por **Alexandre Costa Rangel, Diretor**, em 17/04/2023, às 11:52, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Flavia Martins Sant Anna Perlingeiro, Diretor**, em 17/04/2023, às 12:42, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **João Carlos de Andrade Uzêda Accioly, Diretor**, em 17/04/2023, às 13:41, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **João Pedro Barroso do Nascimento, Presidente**, em 24/04/2023, às 18:34, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo, Diretor**, em 15/05/2023, às 09:07, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://super.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador **1754716** e o código CRC **2309E52F**.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://super.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" **1754716** and the "Código CRC" **2309E52F**.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº 19957.005573/2020-19

Reg. Col. 2252/21

Acusado: Paulo Cesar de Souza e Silva
Assunto: Apuração de *insider trading*, em infração ao art. 155, §1º, da Lei nº 6.404/1976 c/c art. 13, *caput*, da Instrução CVM nº 358/2002.
Diretora Relatora: Flávia Perlingeiro
Voto: João Accioly

MANIFESTAÇÃO DE VOTO

I. INTRODUÇÃO

1. Acompanho o voto do Diretor Otto Lobo, com que concordo nos fundamentos e conclusões. Por concisão, não adentrarei a análise da suficiência dos contraindícios mencionados em seu voto para afastar a presunção de que o Acusado tinha conhecimento da informação em questão – apenas reproduzo trecho de voto do Diretor Alexandre Rangel que penso bem refletir o que me orientou no juízo de avaliação dos elementos probatórios dos autos:

27. O standard da prova em processos administrativos sancionadores no âmbito da CVM deve ser alto e bastante preciso, principalmente, em virtude dos valores e bens jurídicos cuja proteção integra o mandato legal da Autarquia. (...).

28. Nesse contexto, (...) parece-me mandatário que sejam interpretados com extremo zelo, cautela e parcimônia os chamados princípios do formalismo moderado, da verdade material e da economia processual – discutidos de forma geral na seara do direito administrativo brasileiro. Uma aplicação extremada de tais conceitos a discussões probatórias em processos administrativos sancionadores na CVM principalmente em matérias de insider, que possuem consequências cíveis, criminais e reputacionais sobremaneira onerosas – poderia conduzir, a depender do caso concreto, a eventuais condenações desprovidas de substância probatória, o que não se pode admitir. Ao mesmo tempo em que é importante aumentar as chances de que os responsáveis por irregularidades sejam punidos de forma justa e eficiente, também é fundamental garantir, com o mesmo grau de importância, que inocentes não sejam condenados indevidamente.

29. Logo, é preciso que o indício não deixe qualquer dúvida razoável quanto à materialidade e autoria do fato principal (beyond a reasonable doubt – BARD). A pluralidade, robustez e convergência de indícios ajudam, como dito acima, a superar a dúvida razoável. Como esses são elementos que exigem a verificação de mais de um indício, podemos dizer que um indício isoladamente considerado dificilmente poderia ser suficiente para uma condenação.¹

¹ Voto do Dir. Alexandre Rangel, acompanhado pela maioria do Colegiado, PAS CVM nº 05/2014, j. em 15.06.2021.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

2. Feitas essas considerações, apresento esta manifestação para tratar de alguns aspectos adicionais, ressaltando que quanto aos pontos não mencionados sigo o voto do Diretor Lobo.

II. FRAGILIDADE DA TESE DE INTUITO DE GANHO

3. Creio ser inverossímil que uma pessoa com cargo de diretor presidente de uma companhia em que fez carreira, ainda por cima do porte da Embraer, pudesse racionalmente arriscar sua reputação numa operação como a dos autos. Por informações disponíveis em pesquisa simples na internet, a remuneração do cargo em 2021 foi de mais de R\$ 10 milhões. Embora significativa em termos absolutos, em termos relativos a perda evitada, ainda que se considerasse ter sido de R\$128 mil como apontado pela Acusação, alcança montante pouco relevante – e menos ainda se considerado apenas o fechamento do dia seguinte, como o voto da Diretora Relatora esclarece ser a prática do Colegiado.

4. A construção do entendimento de uso da informação para obter benefícios tem como um de seus pilares a racionalidade do agente. Este não precisa acertar em sua previsão, mas a especulação atribuída pela acusação precisa fazer sentido, isto é, como o agente precisa agir com o intuito de ganhar, há que haver *ex ante* uma concatenação causal esperada entre a conduta e a obtenção do ganho. O risco de ser detectado com base em elementos como os utilizados pela Acusação aumenta numa taxa muito menor, se é que chega a aumentar, do que os retornos financeiros esperados com o aumento da posição.

5. Então, se havia a intenção e a disposição de se sujeitar a um risco que pouco ou nada aumentaria, por que uma pessoa como o Acusado racionalmente limitaria a venda às 45 mil ou mesmo às 87 mil ações que deu a ordem inicial para vender? Por que não montar uma operação maior? Por que não usar terceiros, para uma grande operação de venda a descoberto? Obter ganhos muito maiores a um risco igual ou mesmo menor seria muito simples para alguém com a posição, a sofisticação e as disponibilidades financeiras do Acusado. Tão simples que, aceitando a hipótese de que ele tomou a decisão de submeter-se aos riscos de detecção (como é necessário aceitar para que a Acusação proceda), seria irracional a escolha de ganhar tão pouco. Assim, como a racionalidade é uma premissa de qualquer acusação de *insider trading*, não vejo como concluir pela existência do dolo específico.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

6. Faça-se a ressalva de que, com o argumento do parágrafo anterior, não tenho a pretensão de negar o entendimento previamente sustentado pelo Colegiado, mencionado no item 75 do eminente voto da Diretora Relatora, de que *“insiders, por vezes, não alienam a mercado todas as ações que poderiam alienar, sem que isso em si seja elemento a atestar o não uso indevido da informação”*. Isto até é razoável –insiders podem ter a errônea impressão de que os filtros que detectam operações suspeitas têm eficácia proporcional ao volume. O que não me parece razoável é supor que o volume possa ser tão menor a ponto de trazer apenas risco, sem perspectivas de ganhos significativos. O mesmo vale, *mutatis mutandis*, para o argumento trazido no item 76 no referido voto, onde afirma que *“tampouco cabe concluir não ter havido o uso indevido (...) apenas porque o volume alienado ou a perda evitada não alcançaram cifras muito elevadas. Consoante reiterados precedentes da CVM (...) não é necessário que se esteja lidando com uma negociação de volume expressivo de ações, nem que o lucro auferido ou a perda evitada sejam significativos; aliás, a configuração do ilícito sequer depende do resultado efetivamente auferido nas negociações”*. Novamente, trata-se de entendimento que pode ser razoável conforme as circunstâncias de cada caso, mas me parece haver grande distância entre isto e supor que um agente econômico como o Acusado vá sujeitar-se ao risco sem ao menos poder ter retorno significativo.

III. CONDUTA INCOMPATÍVEL COM USO DA INFORMAÇÃO

7. Como bem indicado no voto de relatoria, não basta a posse da informação, sendo necessário sua efetiva utilização com a finalidade de auferir vantagem indevida (item 13). A propósito, veja-se a lição do Juiz Federal Dr. Marcelo Costenaro Cavali²:

Quem, com conhecimento de uma informação privilegiada com potencial influência sobre determinado valor mobiliário, realiza operações com ele, provavelmente atuou em razão desse conhecimento. (...)

Não se trata, porém, a rigor, de uma presunção, que permite a inversão do ônus da prova. Trata-se, sim, de verdadeiro indício que, concatenado com outros, servirá para sustentar a tese acusatória de acesso à informação.

Se, em contraposição a esses indícios, a defesa apresentar outros argumentos/fundamentos que poderiam justificar a realização da operação ainda que não se tivesse a posse da informação privilegiada, a decisão deverá ser tomada em favor do acusado, de acordo com o princípio da presunção de inocência. É uma questão de prova.

² Em *Insider Trading: Repressão Administrativa e Penal do Uso Indevido de Informação Privilegiada*. São Paulo: Quartier Latin, 2022, pág. 289-290.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

8. Entendo que não é possível concluir que houve utilização da informação nesse caso. A dinâmica da venda é muito informativa sobre esse ponto, como descrito nos itens 31 a 33 do Termo de Acusação. Uma vez vendidas 45 mil ações a R\$ 22,70, o Acusado não quis vendê-las por preço inferior. Nem mesmo no leilão de fechamento. Como conciliar tal conduta com a ideia de uso da informação com intuito de ganho, se os preços abaixo de R\$22,70 ainda não refletiam o conhecimento dessa informação pelo mercado? Qualquer que fosse o preço de mercado no pregão, ele estaria *necessariamente* acima do que se poderia esperar com a divulgação de um fato relevante visto como negativo.

9. O argumento da Acusação para explicar tal conduta foi de que o mercado não teria tido liquidez: *“cabe lembrar que a ordem original era bem superior, não tendo sido executada não por iniciativa do investidor, mas por falta de liquidez do mercado”*.

10. A suposta falta de liquidez a que alude a Acusação, porém, corresponde ao dia de maior volume (disparado) de negociação de EMBR3 dentre os 37 pregões listados na Tabela 2 da Acusação, que cobre o período de análise (item 16 do Termo de Acusação). O volume médio nesse período foi de 4,2 milhões de ações, com desvio padrão de 3,3 milhões. No pregão do dia 11 de janeiro, o volume foi de 18,5 milhões de ações³. Mais de quatro desvios-padrão acima da média! Ou seja: se alguma dificuldade houve para vender as ações, certamente não foi falta de liquidez.

11. Deste modo, mesmo que se supusesse que o Acusado tinha posse da informação (algo que é perfeitamente plausível de ser concluído a partir do livre convencimento motivado diante das evidências dos autos, como ocorre no voto da Diretora Relatora), ainda assim me parece impossível considerar ele fez uso dessa informação. Sua conduta foi exatamente a de quem não tem informação negativa sobre um ativo, pois fez questão de manter o preço mínimo elevado para o pregão em questão (que abriu a R\$ 22,75 depois da alta de raros 8,38%, maior alta diária do mercado em mais de um ano).

³ Os números exatos são os seguintes. Volume médio: 4.121.929 ações; desvio padrão: 3.257.897,611 ações; volume do dia 11/jan/2019: 18.529.000 ações; número de desvios-padrão acima da média: 4,42. Números calculados a partir dos dados da Tabela 2 – item 16 do Termo de Acusação.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

12. Entendo que tal conduta tem predominantemente a função conraindicária, como já apontado no voto do Diretor Otto Lobo, e realmente ela me faz pender pela crença de que o acusado não detinha mesmo a informação. Porém, além de conraindicio do conhecimento, essa insistência no preço mínimo me parece prova determinante do juízo de que não houve *uso* da informação, mesmo que dela o Acusado tivesse posse. Usar *com intuito de ganho* a informação que se supõe capaz de derrubar os preços é absolutamente incompatível com a escolha de não vender o ativo a preços superiores aos que o agente espera serem praticados depois da divulgação.

13. Muito mais verossímil, assim, que a venda tenha tido em termos de *timing* apenas um aproveitamento da alta decorrente da revelação da aprovação da operação da Boeing (tanto assim que o Acusado fez questão de preço mínimo extremamente próximo ao da abertura imediatamente subsequente à respectiva divulgação), e num volume compatível com a troca de ativos que pretendia e realizou, isto é, reduzir sua posição em Embraer e adquirir o imóvel em Portugal conforme demonstrado nos autos.

III. SOBRE AS ATRIBUIÇÕES DO CARGO

14. A Defesa demonstrou que o estatuto da Embraer não atribuía ao cargo do Acusado funções diretamente ligadas às atualizações de projeções da companhia. Este ponto merece considerações adicionais, especialmente para fins de futuro uso deste caso como precedente. Relevante notar que isto por si só não impediria que ele tivesse tido acesso às informações. Pelo contrário, sua posição de diretor presidente torna não só possível como fácilimo que, querendo, tivesse tido acesso a elas, pelo que se reconhece a coerência da tese acusatória neste ponto, e a plausibilidade do entendimento, a partir dos elementos dos autos, de que o Defendente detinha posse da informação.

15. Por outro lado, em tese seria possível que as funções até constassem de suas atribuições, mas por alguma razão efetivamente não tivesse tido conhecimento do fato – dever fazer algo não significa que seja feito, por óbvio. É claro, contudo, que o ônus de produzir evidências de não ter tido conhecimento seria maior nessa hipótese. Se fosse no caso dos autos essa a única diferença, mesmo assim ainda há outros conraindicios muito fortes, tal como a acima referida inverossimilhança de que o Defendente fosse fazer uso de uma informação para buscar resultados relativamente tão pouco significativos.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

IV. SOBRE A PERDA EVITADA

16. Entendo relevante traçar também breves comentários sobre a discussão havida nos autos sobre qual teria sido a perda evitada. A Acusação considerou a desvalorização das ações nos três dias subsequentes à divulgação do fato relevante e a Defesa alega, pelo princípio da eventualidade, que caso este Colegiado entendesse pela procedência da acusação que considerasse a desvalorização ocorrida apenas no primeiro dia, não nos três dias como utilizado pela Acusação.

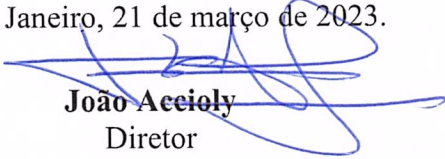
17. Concordo juridicamente com o Diretora Relatora nesse ponto, quanto a não ter a Acusação justificado a adoção desse parâmetro. Também entendo que a solução atualmente correta, para casos em que se entenda ter havido materialidade do ilícito, seja a proposta pela Diretora Relatora, por ser a prática do Colegiado.

18. Contudo, de um ponto de vista econômico tendo a considerar mais realista ou a observância do fechamento do próprio dia da divulgação, ou mesmo um período subsequente a ele, tal como os três dias da acusação (que me parecem intuitivamente razoáveis), mas desde que maneira fundamentada, com indicação dos critérios para tanto, especialmente tempo de adaptação do mercado à informação (tais critérios, porém, faltaram à Acusação, que parou logo antes de o preço ter subido um pouco no quarto dia). Note-se que se supuséssemos ser perfeitamente eficiente o mercado, no limite o preço de referência para apuração dos ganhos deveria ser o do microssegundo seguinte à divulgação do fato relevante, o que seria claramente inadequado. Quanto mais demorados a absorção e o processamento da informação pelo mercado, e quanto menor a liquidez do ativo em questão, mais longo faz sentido ser o período considerado.

V. CONCLUSÃO

19. Voto pela absolvição do Acusado em relação à infração ao disposto no art. 155, §1º, da Lei nº 6.404/76, combinado com o art. 13, *caput*, da Instrução CVM nº 358/2002.

Rio de Janeiro, 21 de março de 2023.


João Accioly
Diretor



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM 19957.005573/2020-19

Reg. Col. nº 2252/21

Acusado: Paulo Cesar de Souza e Silva

Assunto: Apuração de eventual *insider trading*, em infração ao art. 155, §1º, da Lei nº 6.404/1976 c/c art. 13, *caput*, da Instrução CVM nº 358/2002

Relatora: Diretora Flávia Perlingeiro

Voto: Diretor Alexandre Rangel

Manifestação de Voto

1. Este Processo Administrativo Sancionador CVM nº 19957.005573/2020-19 (“Processo”)¹ busca apurar o eventual uso de informação relevante ainda não divulgada ao mercado, na alienação de ações ordinárias de emissão da Companhia (*insider trading*), por parte de Paulo Cesar de Souza e Silva (“Acusado”).
2. Em 13.08.2020, a Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários (“SMI” ou “Área Técnica”) lavrou termo de acusação (“Acusação”) em face do Acusado, então diretor presidente da Embraer S.A. (“Embraer” ou “Companhia”), para apurar eventual infração ao art. 155, §1º², da Lei nº 6.404/1976 c/c art. 13, *caput*³, da Instrução CVM nº 358/2002, então vigente.
3. A Diretora Relatora, em seu voto, concluiu que “*Paulo Silva deve ser responsabilizado*

¹ Os termos iniciados em letras maiúsculas que não estiverem aqui definidos têm o significado que lhes é atribuído no relatório elaborado pela Diretora Relatora (“Relatório”).

² Art. 155. (...) § 1º. Cumpre, ademais, ao administrador de companhia aberta, guardar sigilo sobre qualquer informação que ainda não tenha sido divulgada para conhecimento do mercado, obtida em razão do cargo e capaz de influir de modo ponderável na cotação de valores mobiliários, sendo-lhe vedado valer-se da informação para obter, para si ou para outrem, vantagem mediante compra ou venda de valores mobiliários.

³ Art. 13. Antes da divulgação ao mercado de ato ou fato relevante ocorrido nos negócios da companhia, é vedada a negociação com valores mobiliários de sua emissão, ou a eles referenciados, pela própria companhia aberta, pelos acionistas controladores, diretos ou indiretos, diretores, membros do conselho de administração, do conselho fiscal e de quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas, criados por disposição estatutária, ou por quem quer que, em virtude de seu cargo, função ou posição na companhia aberta, sua controladora, suas controladas ou coligadas, tenha conhecimento da informação relativa ao ato ou fato relevante.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

pela realização de operação de venda das Ações mediante o uso de Informação Privilegiada, tendo sido, a meu juízo, reunidos nos autos um conjunto de indícios múltiplos, consistentes e convergentes apontando para a prática de insider trading, em infração ao disposto no art. 155, §1º, da Lei nº 6.404/1976 c/c o art. 13, caput, da ICVM nº 358/2002; não tendo sido os contraindícios colacionados suficientes para afastar, a meu juízo, as presunções relativas de acesso e uso indevido”.

4. Apresento esta manifestação para, respeitosamente, divergir do voto proferido pela ilustre Diretora Relatora e acompanhar as conclusões dos votos proferidos pelos Diretores Otto Lobo e João Accioly.

5. Pela relevância da matéria objeto do Processo, trago breves considerações adicionais.

6. De plano, esclareço que não identifiquei, no voto da Diretora Relatora, qualquer discordância quanto a questões jurídicas em si. As explicações conceituais oferecidas sobre os elementos necessários à configuração da irregularidade de *insider trading*, a meu ver, consolidam o entendimento que considero correto sobre a matéria, discorrendo com propriedade sobre os requisitos de existência, posse, utilização da informação privilegiada e a finalidade da operação⁴.

7. Também concordo com as ponderações da Diretora Relatora acerca do regime jurídico de presunções aplicáveis à caracterização do acesso e do uso da informação privilegiada, com especial destaque para o fato de que o sistema consolida hipóteses de presunções meramente relativas⁵.

8. Ocorre que, ao analisar o conjunto fático-probatório juntado ao Processo, tanto pela Acusação quanto pela Defesa, cheguei a uma conclusão diferente daquela a que chegou a Diretora Relatora.

9. Pelo bem da objetividade, sobre matérias de prova em processos administrativos sancionadores, faço referência integral às minhas ponderações apresentadas em precedente

⁴ Nas palavras da Diretora Relatora (§13º): “a caracterização da infração por insider trading na esfera administrativa se compõe pelos seguintes elementos: (i) a existência de uma informação relevante, ainda não divulgada ao mercado; (ii) a posse de tal informação; e (iii) sua efetiva utilização em uma negociação com valores mobiliários do emissor ao qual a informação se refere, com a finalidade de auferir vantagem indevida”.

⁵ Conforme voto da Diretora Relatora (§15º): “Nesse sentido, ao amparo de interpretação consolidada pela doutrina e pela jurisprudência quanto ao disposto no caput do art. 13 da ICVM nº 358/2002, então vigente, aplicavam-se aos insiders primários presunções relativas quanto ao: (i) acesso às informações relevantes da Companhia (**presunção de acesso**); e (ii) ao seu uso, quando de negociações com valores mobiliários de emissão da companhia antes da divulgação de tais informações, a fim de obter vantagem para si ou para outrem (**presunção de uso**)” (grifos no original).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

julgado em 2021 pelo Colegiado⁶, oportunidade em que prevaleceu por maioria o entendimento de que o *“standard da prova em processos administrativos sancionadores no âmbito da CVM deve ser alto e bastante preciso, principalmente, em virtude dos valores e bens jurídicos cuja proteção integra o mandato legal da Autarquia”*.

10. Preocupa-me o fato de que o sistema jurídico de regência dos processos administrativos sancionadores, em decorrência de peculiaridades próprias do direito administrativo, pretenda adotar um determinado padrão de prova menos rigoroso do que aqueles existentes em outras instâncias de cunho sancionatório intimamente relacionadas à esfera administrativa⁷.

11. O presente caso ilustra bem a minha preocupação, pois a irregularidade aqui tratada, além de compor um tipo de infração administrativa do mercado de valores mobiliários, também é definida como um ilícito de natureza penal, nos termos do art. 27-D da Lei nº 6.385/1976⁸, sujeitando o agente destinatário do comando legal à pena de reclusão de 1 a 5 anos e multa de até 3 vezes o montante da vantagem obtida indevidamente com o ilícito.

12. É natural que as autoridades competentes na esfera criminal levem em consideração, com especial deferência, o resultado do julgamento dos processos administrativos sancionadores pela Autarquia. A partir do momento em que o Colegiado da CVM – após o criterioso trabalho de instrução e acusação conduzido pelo corpo técnico e quadro de servidores da casa, de notável competência e especialização – conclui pela caracterização de uma determinada irregularidade, entendo que as outras esferas e instâncias têm sérias dificuldades para concluir em sentido diverso, pela não ocorrência de uma irregularidade que porventura já tenha sido reconhecida pela CVM dentro da sua esfera de competência, no âmbito administrativo⁹.

⁶ Processo Administrativo Sancionador CVM nº 19957.011659/2019-39 ([Caso CCX](#)), j. 15.06.2021.

⁷ A doutrina penal econômica está atenta a esse desafio: *“Menos ainda se poderia concluir que, tratando-se de âmbitos distintos [criminal e administrativo] não se aplicam garantias à esfera administrativa. As garantias referentes à apuração de ilícito e imposição de sanções não têm emprego somente no campo penal, pois decorrem da atuação sancionadora do Estado, seja ela operacionalizada por qual meio for. No direito penal, essas garantias podem ser mais detalhadas ou intensas, mas não é necessário reconhecer uma identidade entre os ilícitos ou entre as funções penal e administrativo-sancionadora para conferir garantias e a observância de princípios limitadores da atuação estatal à seara administrativa.”* (COSTA, Helena Regina Lobo da. Direito Penal Econômico e Direito Administrativo Sancionador. Tese apresentada à Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo como exigência parcial ao concurso de Livre-Docência junto ao Departamento de Direito Penal, Medicina Forense e Criminologia. São Paulo: 2013. p. 147).

⁸ “Art. 27-D. Utilizar informação relevante de que tenha conhecimento, ainda não divulgada ao mercado, que seja capaz de propiciar, para si ou para outrem, vantagem indevida, mediante negociação, em nome próprio ou de terceiros, de valores mobiliários: Pena – reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa de até 3 (três) vezes o montante da vantagem ilícita obtida em decorrência do crime.”

⁹ *“Essa aproximação entre direito penal e direito administrativo, conforme verificado, traz diversos problemas e dificuldades a serem refletidas nos dois âmbitos. Entretanto, praticamente não se verificam novas propostas para coordenar melhor esses espaços de sobreposição. (...) Em nossa doutrina e, especialmente, em nossa jurisprudência prevalece ainda o paradigma de*



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

13. Tenho fundado receio de que as regras de segregação e independência entre as instâncias judiciais e administrativas não tenham a amplitude e efetividade necessária para assegurar que as outras autoridades competentes (as criminais, por exemplo) tenham elementos suficientemente claros para compreender que em um processo administrativo sancionador, pelas normas gerais do direito administrativo, em certos casos podem ser usados mecanismos mais dinâmicos e informais do ponto de vista probatório, com forte suporte no regime jurídico de presunções e indícios – eventualmente incompatíveis com as regras probatórias aplicáveis em matéria penal.

14. Essa ponderação se propõe apenas a reforçar o meu entendimento pessoal de que devem ser *“interpretados com extremo zelo, cautela e parcimônia os chamados princípios do formalismo moderado, da verdade material e da economia processual – discutidos de forma geral na seara do direito administrativo brasileiro. Uma aplicação extremada de tais conceitos a discussões probatórias em processos administrativos sancionadores na CVM – principalmente em matérias de insider, que possuem consequências cíveis, criminais e reputacionais sobremaneira onerosas – poderia conduzir, a depender do caso concreto, a eventuais condenações desprovidas de substância probatória, o que não se pode admitir. (...) Logo, é preciso que o indício não deixe qualquer dúvida razoável quanto à materialidade e autoria do fato principal (beyond a reasonable doubt – BARD). A pluralidade, robustez e convergência de indícios ajudam, como dito acima, a superar a dúvida razoável”*¹⁰.

15. Voltando ao caso concreto, entendo que os elementos probatórios e indiciários apresentados pelo Acusado afastaram satisfatoriamente a presunção de acesso e de uso da Informação Privilegiada, desconstruindo os requisitos necessários à caracterização da imputação formulada pela Acusação.

16. Nesse sentido, de forma objetiva, aponto que **(i)** a Companhia demonstrou, com razoável grau de detalhamento e rastreabilidade, o trajeto percorrido internamente pela Informação Privilegiada, em linha com a sua estrutura de governança, mostrando que o componente organizacional ocupado pelo Acusado não integrou esse percurso; **(ii)** os temas relacionados à Informação Privilegiada não estavam inseridos no rol de competências e atribuições legais e estatutárias do diretor presidente da Companhia, sendo, a meu ver, verossímil a resposta

‘independência entre as instâncias’, que, além de não apresentar fundamentação científica convincente, gera diversos resultados paradoxais. Além disso, constrói um modelo que pouco se coaduna com a ideia de unidade da ordem jurídica, como um sistema jurídico estruturado e dotado de racionalidade interna. O ordenamento jurídico não pode ser tido como um conjunto desconexo de normas jurídicas, submetidas somente ao princípio da hierarquia.’ (Op. Cit., pp. 118-119).

¹⁰ Processo Administrativo Sancionador CVM nº 19957.011659/2019-39 ([Caso CCX](#)), j. 15.06.2021.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

disponibilizada por escrito pelo Acusado, em algumas oportunidades ao longo do Processo, de que teve acesso à Informação Privilegiada apenas posteriormente à efetiva negociação de ações; **(iii)** a negociação atacada pela Acusação seguiu um padrão usual de outras operações realizadas no passado, tendo ocorrido em bases de alguma forma comparáveis em anos anteriores pelo Acusado; **(iv)** a forma de implementação da operação de alienação das ações – que não contemplou um número maior de ações de titularidade do Acusado que poderiam ter sido negociadas e não admitiu alterações de preço de fechamento – não parece coerente com a postura usual de *insiders*; **(v)** a finalidade informada para a negociação das ações, relacionada ao pagamento de aquisição de imóvel no exterior, foi confirmada por trocas de e-mails com corretores e assessores do Acusado, sendo também coerente do ponto de vista temporal.

17. Portanto, entendo que tais elementos probatórios, quando considerados em conjunto, materializam um quadro robusto, sólido e convergente de contraindícios, aptos a afastar as presunções relativas de acesso e utilização da Informação Privilegiada no caso concreto.

18. Ante o exposto, voto pela absolvição do acusado Paulo Cesar de Souza e Silva da acusação de *insider trading*, em infração ao art. 155, §1º, da Lei nº 6.404/1976 c/c art. 13, *caput*, da Instrução CVM nº 358/2002.

É como voto.

Rio de Janeiro, 21 de março de 2023.

Assinado de forma digital
por Alexandre Costa Rangel
Dados: 2023.05.02 20:33:19
-03'00'

Alexandre Costa Rangel

Diretor